



P U T U S A N

No. 33/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan putusan pendaftaran merek pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara antara :

MUSIDOR B.V.,

Suatu Perusahaan berdasarkan Undang-Undang Negara Kerajaan Belanda yang berkedudukan di Herengracht 566, 1017 CH AMSTERDAM, The Netherlands, yang dalam hal ini diwakili oleh Johannes Nicolaas Favié, selaku Managing Director, berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar (*Articles of Association*) MUSIDOR B.V. dan Kutipan Daftar Perusahaan (*Company Register Extract*) MUSIDOR B.V., yang merupakan penerus hak dari John Parsche, dalam hal ini diwakili oleh **LUDIYANTO, S.H.,M.H.,M.M. dan ELIA ARLINA, S.H.** para Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum **GENERAL PATENT INTERNATIONAL/ LUDYANTO & ASSOCIATES**, yang berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk No. 3 i, j & jj, Jakarta Pusat 10120. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

MELAWAN

TONY BUDIMAN, beralamat di Warga negara Indonesia, berkedudukan di Komp. Kopo Permai I Blok B No. 30,Kab. Bandung, berdasarkan Petikan Resmi pendaftaran Merek Dagang, Registrasi Nomor IDM000197662 Kelas 25 dan pendaftaran Merek Dagang, Registrasi Nomor IDM000117734 Kelas 25 atas nama TONY BUDIMAN yang diterbitkan oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis

Halaman 1 dari 73 Hal Putusan No.33/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 8-9,
Kuningan, Jakarta Selatan 12190, selanjutnya disebut
TURUT TERGUGAT.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 12 Pebruari 2019, **No. 33/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.** tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini tertanggal 12 Juni 2019, No.33/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. tentang penetapan hari sidang pertama pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2019 ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah membaca bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun para Tergugat ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Juni 2019, dibawah No. 33/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

TENTANG MUSIDOR B.V. DAN MEREK-MEREK DAGANG ROLLING



STONES, THE STONES DAN LOGO

ATAS NAMA PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik dan / atau pemegang atas segala Hak Kekayaan Intelektual terkait dengan grup musik rock "The Rolling Stones", diseluruh dunia;
2. Bahwa sebagai atau pemegang atas segala Hak Kekayaan Intelektual terkait dengan grup musik rock "The Rolling Stones", maka secara *mutatis mutandis*, Penggugat adalah Pemegang Hak atas pendaftaran Merek Dagang "ROLLING STONES", "THE STONES"



dan LOGO di seluruh dunia;

3. Bahwa grup musik "The Rolling Stones" merupakan grup musik dengan genre musik rock yang melegenda dan dikenal sepanjang masa, kemudian grup musik "The Rolling Stones" sendiri telah didirikan pertama

Halaman 2 dari 73 Hal Putusan No.33/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



kali pada tahun 1962 oleh Brian Jones (gitar, harmonika), Mick Jagger (vokal utama), Keith Richards (gitar, backing vocals), Bill Wyman (bass), Charlie Watts (drum), dan Ian Stewart (piano);



4. Bahwa dalam fenomena *british invansion* di dunia musik Amerika Serikat pada tahun 1960an, grup Musik *The Rolling Stones* merupakan salah satu grup musik dari Inggris yang ikut mempopulerkan “musik rock Inggris” di Amerika Serikat;
5. Bahwa sepanjang perjalanan karirnya, grup musik *The Rolling Stones* telah merilis 29 (Dua Puluh Sembilan) album, 18 (Delapan Belas) album *Live* dan berbagai album kompilasi yang mana album-album tersebut telah terjual lebih dari 250 juta kopi. *Let it Bleed* (1969) adalah album pertama dari Lima album *The Rolling Stones* yang secara berturut-turut menjadi album studio nomor 1 di Inggris dan *Sticky Fingers* (1971) adalah album pertama dari Delapan album *The Rolling Stones* yang secara berturut-turut menjadi album studio nomor 1 di Amerika Serikat;





6. Bahwa grup musik *The Rolling Stones* dikenal sebagai grup musik rock dengan tour musik tersukses sepanjang masa, dimana hal yang khas dari konser musik *The Rolling Stones* adalah konsernya diadakan di stadion olahraga, selanjutnya sepanjang karirnya, grup musik *The Rolling Stones* telah menggelar lebih dari 45 (Empat Puluh Lima) tour musik di seluruh penjuru dunia, dimana 4 (Empat) diantaranya masuk ke dalam kategori Tour Konser Musik dengan Pendapatan Tertinggi sepanjang masa, yaitu:
- a. **A Bigger Bang Tour** / 2005-2007 (Pendapatan bersih sebesar USD 558.255.524,- (USD 659.943.860 berdasarkan inflasi 2018));
 - b. **Voodoo Lounge Tour** / 1994-1995 (Pendapatan bersih sebesar USD 320.000.000,- (Pendapatan bersih sebesar USD 514.767.416 berdasarkan inflasi 2018));
 - c. **Licks Tour** / 2002-2003 (Pendapatan bersih sebesar USD 311.000.000 (USD 414.404.124 berdasarkan inflasi 2018)); dan
 - d. **The Rolling Stones American Tour 1981** / 1981 (Pendapatan bersih sebesar USD 52.000.000,- (USD 140.202.050 berdasarkan inflasi 2018)).





7. Bahwa karena kepopuleran Grup Musik *The Rolling Stones* yang telah berlangsung secara bertahun-tahun sejak tahun 1962, selanjutnya pada tahun 1989 grup Musik *The Rolling Stones* dinobatkan masuk ke dalam *The Rock and Roll Hall of Fame*;
8. Karena keterkenalannya selama 50 (lima puluh) tahun terakhir, grup musik *The Rolling Stones* mendapat peringkat 11 dari 100 *Billboard Hot 100 All-Time Top Artist*, yang mana polling ini diadakan oleh Billboard yang merupakan sebagai tolak ukur bagi industri musik di Amerika Serikat;
9. Bahwa salah satu faktor yang sangat dikenal dan merupakan kekhasan tersendiri dari grup ;



Musik *The Rolling Stones* adalah LOGO “ ”, yang merupakan lukisan ciptaan John Pasche pada tahun 1970, seorang Desainer Grafis dari Inggris yang terinspirasi dari karakteristik wajah Mick Jagger selaku vokalis dari *The Rolling Stones* dan LOGO ;

- a. Bentuk bibir dan lidah terinspirasi dari bentuk bibir dan lidah dari Mick Jagger yang intens dan liar, hal ini senada dengan kebebasan berekspresi pada musik-musik *The Rolling Stones*, LOGO tersebut unik dan merupakan ungkapan perasaan dari pendengar lagu-lagu *The Rolling Stones*;



- b. Warna merah dari LOGO ” menggambarkan semangat dan vitalitas yang dimiliki musik-musik *The Rolling Stones*;



10. Bahwa LOGO  yang diciptakan John Parsche sendiri, telah dialihkan hak kepemilikannya dari John Parsche kepada Penggugat melalui Perjanjian Jual-Beli pada tahun 1976;

11. Bahwa LOGO  pertama kali diperkenalkan kepada publik pada tahun 1971, di cover art dari album *Sticky Finger* yang dirilis pada tahun 1971 dan menjadi populer dan terus digunakan hingga saat ini dan

kemudian lukisan asli LOGO  yang pertama kali dilukis oleh John Parsche ini dilelang di Museum Victoria & Albert London seharga £ 51.000;

12. Bahwa selaku pemegang seluruh Hak Kekayaan Intelektual dari grup musik *The Rolling Stones*, Penggugat merupakan pemegang Hak Eksklusif atas pendaftaran Merek Dagang ROLLING STONES, THE STONES dan LOGO



di negara-negara *Uni Eropa* (mencakup *Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Republik Cyprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Belanda, Polandia, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Inggris, Swiss, Montenegro, Serbia, Republik Rakyat Tiongkok, Meksiko, Kanada, Filipina, Rusia, Argentina, Australia, Brazil, Chile, Ekuador, Hong Kong, India, Jepang, Makau, Selandia Baru, Norwegia, Peru, Filipina, Korea Selatan, Afrika Selatan, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat dan Venezuela*).

13. Bahwa untuk di wilayah Indonesia, Penggugat telah memiliki berbagai pendaftaran Merek Dagang / Jasa sebagai berikut:

No	Merek	Nomor pendaftaran / Nomor Agenda	Tanggal Permohonan / Tanggal pendaftaran	Kelas dan Jenis Barang / Jasa
1.	ROLLING STONES	IDM00059 9284/J002 01	15 Januari 2013 / 4 September	Kelas 43 Hotel, restoran, kafeteria, tempat makan yang menyediakan kudapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		3001907	2017	(snack bars), bar, tempat yang menyidakan minuman beralkohol (public houses), jasa katering, jasa penyediaan makanan serta minuman, jasa konsultasi profesional yang berkaitan dengan franchising, jasa penyediaan informasi secara on-line dari database komputer atau dari internet yang berkaitan dengan jasa-jasa hiburan, semua jasa-jasa diatas yang berkaitan dengan grup musik Rolling Stones
2.	ROLLING STONES	IDM00052 4957/ D0020 13001912	15 Januari 2013 / 28 Maret 2016	Kelas 25 Pakaian yaitu pet, topi, jaket, t-shirt, tank top, kemeja, kemeja antikeringat (sweat shirts), kaus kaki, dasi, syal, celana pendek, rok, celana panjang, pakaian dalam, baju atasan (pullover), cardigan, celana olahraga, blus, baju, pakaianrenang, alas kaki yaitu sepatu boot, sepatu, sandal (sandals), sandal-sandal (slippers), semuabarang-barang diatas yang berkaitan dengan group musik Rolling Stones.
3.	THE STONES	IDM00052 3686/D002 013001908	15 Januari 2013 / 14 Maret 2016	Kelas 25 Pet, topi, syal, alas kaki yaitu sepatu boot, sepatu, sandal (sandals), sandal-sandal (slippers), semua barang-barang diatas yang berkaitan dengan group musik Rolling Stones.
4.	THE STONES	IDM00048 0241/ J00201300 1906	15 Januari 2013/12 Juni 2015	Kelas 41 Jasa penyediaan informasi secara on-line dari database komputer atau dari internet yang berkaitan dengan

Halaman 7 dari 73 Hal Putusan No.33/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



				jasa-jasa hiburan.
5.	ROLLING STONES	IDM00047 8979/ D0020130 01909	15 Januari 2013/ 16 Mei 2015	Kelas 9 Perekam suara, perekam video, film yang disiapkan untuk pameran, rekaman, pita rekam, kaset video serta tape, disk yang dapat dibaca dengan laser untuk merekam, - mereproduksi serta mengirim suara, disk yang dapat dibaca dengan magnetik untuk merekam, - mereproduksi serta mengirim suara, disk yang dapat dibaca dengan optik untuk merekam, -mereproduksi serta mengirim suara, media penyimpanan suara sebelum direkam, media penyimpanan video sebelum direkam, media penyimpanan suara digital sebelum direkam, media penyimpanan video digital sebelum direkam, CD (compact discs), CD ROM, mini-dics, pita audio digital, kaset audio digital, chip komputer audio digital, disk audio digital, pita video digital, kaset video digital, chip komputer video digital, disk video digital, aparat untuk merekam suara serta gambar, aparat untuk mereproduksi suara serta gambar, aparat untuk mengirim suara serta gambar, peralatan untuk merekam suara serta gambar, peralatan untuk mereproduksi suara serta gambar, peralatan untuk mengirim suara serta gambar, software komputer, program komputer, bagian sertakelengkapannya untuk barang-barang tersebut diatas



6.	THE STONES	IDM00047 7712/D002 013001914	15 Januari 2013/ 19 Mei 2015	Kelas 9 Perekam suara, perekam video, film yang disiapkan untuk pameran, rekaman, pita rekam, kaset video serta tape, disk yang dapat dibaca dengan laser untuk merekam, mereproduksi serta mengirim suara, disk yang dapat dibaca dengan magnetik untuk merekam, mereproduksi serta mengirim suara, disk yang dapat dibaca dengan optik untuk merekam, mereproduksi serta mengirim suara, media penyimpanan suara sebelum direkam, media penyimpanan video sebelum direkam, media penyimpanan suara digital sebelum direkam, media penyimpanan video digital sebelum direkam, CD (compact discs), CD ROM, mini-dics, pita audio digital, kaset audio digital, chip komputer audio digital, disk audio digital, pita video digital, kaset video digital, chip komputer video digital, disk video digital, aparat untuk merekam suara serta gambar, aparat untuk mereproduksi suara serta gambar, aparat untuk mengirim suara serta gambar, peralatan untuk merekam suara serta gambar, peralatan untuk mereproduksi suara serta gambar, peralatan untuk mengirim suara serta gambar, software komputer, program komputer, bagian serta kelengkapannya untuk barang-barang tersebut diatas.
7.	THE	IDM00047	15 Januari	Kelas 16



	STONES	2258/D002 013001911	2013/ 18 Maret 2015	Kertas, karton, barang barang terbuat dari bahan bahan ini yang tidak termasuk dalam kelas lain, barang cetakan, bahan bahan penjiilidan untuk buku serta kertas, buku, kertas, majalah, majalah berkala, buku buku dalam bidang fashion, gaya hidup, budaya, olah raga, modelling, kosmetik, musik serta hiburan terkenal, agenda, buku pengaturan pribadi (personal organizers), buku perencana harian (daily planners), buku diary, buku alamat, album foto, kalender, alat tulis kantor, alat tulis menulis (juga alat tulis menulis sekolah), aksesoris meja yaitu alat alat menulis, pulpen, pensil, penghapus, spidol/marker, tempat pulpen, tempat pensil, kotak pensil, rautan pensil, pembuka surat, foto foto, alat alat untuk kesenian yaitu alat menggambar, melukis, serta membuat model yaitu pensil, kuas, alat alat kantor (kecuali perabot), almanak, blok cetak, penjepit/klip logam untuk uang serta kartu indeks, pola untuk membuat pakaian serta menjahit pakaian, kertas tissue untuk menghilangkan make up, handuk muka dari kertas (tidak termasuk dalam kelas lain), taplak meja dari kertas, serbet meja dari kertas, handuk dari kertas, kotak kado (kosong), kertas pembungkus kado, saputangan dari kertas, penanda buku (bookmarks), kartu ucapan selamat, kartu pos, tempat buku cek, penumpu foto,
--	---------------	------------------------	------------------------	--



				penahan buku (book ends), semua barang barang diatas yang berkaitan dengan group musik Rolling Stones.
8.	ROLLING STONES	IDM00046 6360/D002 013001913	15 Januari /18 Maret 2015	Kelas 16 Kertas, karton, barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini yang tidak termasuk dalam kelas lain, barang cetakan, bahan-bahan penjiilidan untuk buku serta kertas, buku, kertas, majalah, majalah berkala, buku-buku dalam bidang fashion, -gaya hidup, -budaya, -olah raga, -modelling, -kosmetik, -musik serta hiburan terkenal, agenda, buku pengaturan pribadi (personal organizers), buku perencanaan harian (daily planners), buku diary, buku alamat, album foto, kalender, alat tulis kantor, alat tulis menulis (juga alat tulis menulis sekolah), aksesoris meja yaitu alat-alat menulis, pulpen, pensil, penghapus, spidol/ marker, tempat pulpen, tempat pensil, kotak pensil, rautan pensil, pembuka surat, foto-foto, alat-alat untuk kesenian yaitu alat menggambar, -melukis, serta membuat model yaitu pensil, kuas, alat-alat kantor (kecuali perabot), almanak, blok cetak, penjepit/klip logam untuk uang serta kartu indeks, pola untuk membuat pakaian serta menjahit pakaian, kertas tissue untuk menghilangkan make-up, handuk muka dari kertas (tidak termasuk dalam kelas lain), taplak meja dari kertas, serbet meja dari kertas, handuk dari kertas,



				kotak kado (kosong), kertas pembungkus kado, saputangan dari kertas, penanda buku (bookmarks), kartu ucapan selamat, kartu pos, tempat buku cek, penumpu foto, penahan buku (book ends) semua barang-barang diatas yang berkaitan dengan group musik Rolling Stones.
9.		J00201705 7864	7 Februari 2018	Kelas 41 Penyediaan informasi yang diberikan secara on-line dari database komputer atau dari internet sehubungan dengan layanan hiburan; Menyediakan musik on-line, yang tidak bisa diunduh; jasa penghibur, pertunjukan dan produksi pertunjukkan dan konser. Kelas 43 Perhotelan, restoran, kafetaria, tempat makan yang menghidangkan kudapan, bar (bars), rumah (publichouses), layanan katering, penyediaan makanan dan minuman.
10.		D0020170 56850	1 November 2017	Kelas 25 Pakaian, yaitu, topi (caps), topi (hats), jaket, kaos oblong, kaos tanpa lengan, kemeja, kaos hangat, kaus kaki, dasi, syal, celana pendek, rok, celana panjang, celana dalam, sweater, baju wol berkancing depan (kardigan), celana olahraga, kemeja wanita, gaun, pakaian renang; alas kaki, yaitu sepatu bot, sepatu, sandal, selop.



14. Bahwa grup musik *The Rolling Stones* ketenarannya telah mencapai wilayah Indonesia, hal ini terbukti dari kehadiran Mick Jagger selaku vokalis *The Rolling Stones* yang pernah datang di Indonesia untuk menggelar konser di tahun 1980an;



TENTANG PENDAFTARAN MEREK DAGANG

DAN

ATAS

NAMA TERGUGAT

15. Bahwa faktanya Penggugat menemukan pendaftaran Merek Dagang sebagai berikut:



- a. Pendaftaran Merek Dagang Registrasi Nomor IDM000197662
Kelas 25 (*Segala macam pakaian jadi, baju, T-Shirt, baju kaos, rok, rompi, span, celana, jas, kemeja, blouse, jaket, dasi, kaos kaki, sweater*);



- b. Pendaftaran Merek Dagang Registrasi Nomor IDM000117734
Kelas 25 (*Segala macam pakaian jadi, baju, T-Shirt, baju kaos, rok, rompi, span, celana, jas, kemeja, blouse, jaket, dasi, kaos kaki, sweater*);

Bahwa kedua pendaftaran Merek Dagang di atas terdaftar atas nama Tergugat melalui Turut Tergugat;

16. Bahwa Penggugat keberatan atas terdaftarnya kedua Merek Dagang tersebut atas nama Tergugat, mengingat kedua pendaftaran Merek Dagang di atas patut ditolak berdasarkan Pasal 20 dan 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT

17. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dalam hal ini Penggugat merupakan pemilik dari pendaftaran Merek Dagang ROLLING STONES,



THE STONES dan LOGO di berbagai negara yang pertama kali terdaftar pada tahun 1972, dan hingga saat ini, penggugat telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit demi mempromosikan Merek Dagangnya di seluruh dunia hingga mencapai popularitas sebagaimana saat ini;



18. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang sebagaimana telah diubah pada Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mengatakan:

Pasal 76

- (1) Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.
- (2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.

TENTANG PERSAMAAN ANTARA MEREK DAGANG ROLLING STONES

DAN THE STONES DAN LOGO



ATAS NAMA PENGGUGAT DAN



MERKE DAGANG

DAN

ATAS NAMA TERGUGAT

19. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dapat dinilai dengan membandingkan dan melihat dari adanya unsur dominan antara Merek Dagang ROLLING STONES, THE

STONES dan LOGO



atas nama Penggugat dengan Merek



Dagang

dan

atas nama Tergugat yang menimbulkan kesan adanya persamaan, sebagai mana perbandingan berikut:

ROLLING STONES THE STONES 	
Merek Dagang ROLLING STONES,	Merek Dagang dan



THE STONES dan LOGO atas nama Penggugat	  atas nama Tergugat
--	---

20. Bahwa berdasarkan perbandingan tersebut penilaian dapat dilihat dari beberapa aspek, sebagai berikut:

a. TAMPILAN

Bahwa berdasarkan perbandingan tersebut dapat terlihat faktanya antara

Merek Dagang ROLLING STONES, THE STONES dan LOGO



atas nama Penggugat dengan Merek Dagang dan
atas nama Tergugat keduanya terdiri dari kombinasi unsur dominan yaitu



LOGO ciptaan dan kata STONES yang sangat identik dengan Merek-Merek Dagang atas nama Penggugat serta menggunakan warna yang sama yaitu merah, sehingga dari kesan pertama (*first impression*) menimbulkan kemiripan atau persamaan baik dari bentuk, cara penempatan, cara penulisan dan kombinasi antara unsur tersebut dan oleh karenanya terasosiasi langsung dengan grup musik *The Rolling Stones*;



b. PENYEBUTAN

Bahwa mengingat antara pendaftaran Merek Dagang ROLLING

STONES, THE STONES dan LOGO atas nama Penggugat



dengan Merek Dagang dan atas nama Tergugat menggunakan unsur kata dominan yang identik yaitu kata “**STONES**”, sehingga secara fonologi atau penyebutan menimbulkan bunyi yang juga identik dan tidak dapat dibedakan yaitu “/stons/”;



c. KONSEPTUAL



Bahwa mengacu pada fakta bahwa terdapat unsur LOGO



milik

Penggugat pada pendaftaran Merek Dagang



dan



atas

nama Tergugat, maka jelas dan nyata bahwa latar belakang dari

pendaftaran Merek Dagang



dan



atas nama Tergugat

memiliki konsep dan makna yang sama dengan citra dari pendaftaran Merek Penggugat yang telah digunakan sejak tahun 1962 dan telah dikenal diseluruh dunia;

21. Bahwa berdasarkan perbandingan tersebut di atas, maka antara Merek

Dagang ROLLING STONES, THE STONES dan LOGO



atas nama

Penggugat dengan pendaftaran Merek Dagang



dan



atas

nama Tergugat menggunakan 2 unsur kombinasi LOGO



dan kata

"STONES" yang sama atau identik, sehingga kombinasi dari unsur-unsur tersebut secara dominan terlihat sangat jelas menimbulkan kesan persamaan baik secara tampilan, penyebutan dan konseptual, sehingga

pendaftaran Merek Dagang



dan



atas nama Tergugat

telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagaimana telah diubah pada Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mengatakan:

Pasal 21

(1) *Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:*

b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;



TENTANG ITIKAD TIDAK BAIK DALAM PENDAFTARAN MEREK DAGANG



DAN ATAS NAMA TERGUGAT

22. Bahwa Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan kemungkinan yang tidak terbatas kepada setiap orang baik individu maupun badan usaha dalam berkreasi dengan jujur untuk menciptakan suatu Merek, sebagaimana definisi dari sebuah Merek dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagaimana telah diubah pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan:

Pasal 1

1. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, LOGO, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.



23. Bahwa namun demikian, pendaftaran Merek Dagang dan atas nama Tergugat faktanya diajukan dengan menggunakan kombinasi



unsur LOGO dan kombinasi unsur kata “STONES” yang identik atau setidaknya memiliki persamaan pada keseluruhannya atau setidaknya memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Dagang



ROLLING STONES, THE STONES dan LOGO atas nama Penggugat dan hal ini sangat sulit untuk dipungkiri Tergugat telah terilhami atau telah terinspirasi dari kepopuleran dari Merek Dagang ROLLING



STONES, THE STONES dan LOGO atas nama Penggugat yang telah terdaftar sejak tahun 1972 dan telah terasosiasi kepada grup musik *The Rolling Stones* yang telah berkarya sejak tahun 1962;



24. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pendaftaran Merek Dagang



dan



atas nama Tergugat telah diajukan dengan



menggunakan kombinasi unsur LOGO dan kombinasi unsur kata "STONES" yang faktanya identik atau setidaknya memiliki persamaan pada keseluruhannya atau setidaknya memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Dagang ROLLING STONES, THE STONES dan



LOGO atas nama Penggugat yang terasosiasi langsung dengan grup musik *The Rolling Stones*, sehingga telah patut diduga pendaftaran



dan



Merek Dagang atas nama Tergugat telah diajukan dengan dilandasi itikad tidak baik untuk meniru, menjiplak atau mengikuti



Merek Dagang ROLLING STONES, THE STONES dan LOGO atas nama Penggugat dan mendompleng ketenaran dari Merek Dagang Penggugat yang telah terasosiasi dengan grup musik *The Rolling Stones*, dan hal ini tentunya sangat berpotensi menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen sebagaimana ketentuan penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang sebagaimana diubah pada Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dalam penjelasan mengatakan:

Pasal 21

(3) Yang dimaksud dengan "Pemohon yang beritikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

25. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah menunjukkan dan memenuhi unsur adanya itikad tidak baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Merek Dagang dan atas nama Tergugat dan telah seyogyanya Turut Tergugat menolak permohonan pendaftaran Merek



Dagang dan atas nama Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang sebagaimana diubah pada Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mengatakan:

Pasal 21

(3) *Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.*

26. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukan



pendaftaran Merek Dagang dan atas nama Tergugat memenuhi unsur persamaan pada pokoknya atau setidaknya memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan Merek Dagang ROLLING



STONES, THE STONES dan LOGO atas nama Penggugat yang telah dikategorikan sebagai Merek Dagang terkenal dan oleh karenanya



pendaftaran Merek Dagang dan atas nama Tergugat juga telah memenuhi unsur itikad tidak baik sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang sebagaimana diubah pada Pasal 21 ayat (1) huruf b jo. Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang sebagaimana diubah pada Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan telah seyogyanya Turut Tergugat menolak

permohonan pendaftaran pendaftaran Merek Dagang dan



atas nama Tergugat berdasarkan ketentuan tersebut.

Halaman 19 dari 73 Hal Putusan No.33/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG GUGATAN PENGGUGAT TERHADAP PENDAFTARAN MEREK



DAGANG DAN ATAS NAMA TERGUGAT

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Majelis Hakim Niaga yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan memeriksa, dan mengadili perkara ini serta memutuskan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah dan beritikad baik dari seluruh Merek Dagang ROLLING STONES, THE STONES dan LOGO



atas nama Penggugat baik di Indonesia maupun di dunia;

3. Menyatakan Merek Dagang ROLLING STONES, THE STONES dan LOGO



atas nama Penggugat tersebut baik secara umum maupun secara khusus yang disebutkan dalam Posita Gugatan ini sebagai Merek Dagang terkenal;



4. Menyatakan pendaftaran Merek Dagang Registrasi Nomor



IDM000197662 Kelas 25 dan pendaftaran Merek Dagang Registrasi Nomor IDM000117734 Kelas 25 atas nama Tergugat memiliki persamaan dengan Merek Dagang ROLLING STONES, THE STONES dan



LOGO atas nama Penggugat yang merupakan Merek Dagang terkenal ;



5. Menyatakan pendaftaran Merek Dagang Registrasi Nomor



IDM000197662 Kelas 25 dan pendaftaran Merek Dagang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Registrasi Nomor IDM000117734 Kelas 25 atas nama Tergugat telah diajukan dengan itikad tidak baik;

6. Membatalkan pendaftaran Merek Dagang



Registrasi Nomor



IDM000197662 Kelas 25 dan pendaftaran Merek Dagang Registrasi Nomor IDM000117734 Kelas 25 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan Indikasi Geografis dengan segala akibat hukumnya ;

7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk patuh dan taat terhadap keputusan ini



dengan mencoret dan menghapus pendaftaran Merek Dagang Registrasi Nomor IDM000197662 Kelas 25 dan pendaftaran Merek Dagang



Registrasi Nomor IDM000117734 Kelas 25 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan Indikasi Geografis dengan segala akibat hukumnya;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau

Apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Majelis Hakim Niaga yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya agar dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya **LUDIYANTO, S.H., M.H., M.M. dan ELIA ARLINA, S.H.** para Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum **GENERAL PATENT INTERNATIONAL/LUDIYANTO & ASSOCIATES**, yang berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk No. 3 i, j & jj, Jakarta Pusat 10120. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2018, sedangkan, Tergugat hadir Kuasanya **H. EKO TANUWIHARJA, SH** dan **RICKY FIRMANSYAH DJONG, SH** Advokat dan Konsultan HKI, berkantor di kantor Hukum H. Eko Tanuwiharja, SH & Partners yang beralamat di Komplek Banceuy Permai Kavling E-19, No. 27, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa No.015/P.Niaga/HKI/Eko&Ass/VII/2019, tertanggal 18 Juni 2019 serta Turut Tergugat hadir kuasanya ;

Halaman 21 dari 73 Hal Putusan No.33/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertanggal 25 Juni 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI:

EKSEPSI MENGENAI DALUARSA : GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TELAH MELEWATI BATAS WAKTU YANG DIATUR DI DALAM UNDANG-UNDANG MEREK

1. Bahwa berdasarkan Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang No.20 tahun 2016 tentang merek dinyatakan bahwa Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek. Sedangkan berdasarkan Pasal 77 Ayat 2 Undang-Undang No.20 tahun 2016 tentang merek dinyatakan bahwa Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang dapat dibuktikan secara nyata, merek STONES & CO + Lukisan IDM000117734 sesungguhnya telah didaftar sejak tanggal 8 Desember 1997 dan telah diperpanjang masa berlakunya sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan merek STONES + Lukisan IDM000197662 telah didaftar sejak tanggal 17 September 2007 dan telah diperpanjang masa berlakunya sebanyak 1 (satu) kali. -----
3. Bahwa dengan mempertimbangkan Pasal 77 Ayat 1, pengajuan gugatan pembatalan atas merek STONES & CO + Lukisan IDM000117734 yang merupakan perpanjangan dari Nomor 428021, telah berlaku selama 22 (dua puluh dua) tahun dan merek STONES + Lukisan IDM000197662 telah berlaku selama 12 (dua belas) tahun, maka gugatan yang diajukan oleh penggugat sudah melewati batas waktu yang diperbolehkan untuk mengajukan gugatan pembatalan merek yang diatur hanya 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat.
4. Bahwa dengan mempertimbangkan Pasal 77 Ayat 2, dimana pengajuan gugatan pembatalan atas merek STONES & CO + Lukisan IDM000117734 yang merupakan perpanjangan dari Nomor 428021, telah berlaku selama 22 (dua puluh dua) tahun dan merek STONES + Lukisan IDM000197662 di



tambah lagi bahwa atas merek STONES & CO + Lukisan IDM000117734 dan merek STONES + Lukisan IDM000197662 tidak pernah bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, maka pasal ini pun tidak dapat diterapkan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan atas merek STONES & CO + Lukisan IDM000117734 dan merek STONES + Lukisan IDM000197662.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Tergugat Pada bagian Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Pokok Perkara ini.
2. Bahwa merek dagang STONES & CO Pertama kali diajukan permohonan pendaftarannya pada tanggal 15 Maret 1993 oleh Saudara SARI HIDAYAT melalui Kuasa Hukum Kantor Eko Tanuwiharja, SH., dan setelah melalui berbagai macam bentuk pemeriksaan dan pengumuman, permohonan tersebut dikabulkan permohonannya oleh Kantor Merek pada tanggal 6 Juli 1994 dengan Sertifikat Nomor 307864, untuk melindungi jenis barang berupa Bermacam-macam pakaian jadi; T-shirt, baju kaos, rok, rompi, span, celana, jas, kemeja, blouse, jaket, dasi, kaos kaki, sweater. yang termasuk dalam kelas 25 dan berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 15 Maret 1993 dan akan berakhir pada tanggal 15 Maret 2003, (Bukti T - 2).
3. Bahwa merek dagang STONES & CO kelas 25, Sertifikat Nomor 307864 Saudara SARI HIDAYAT kemudian di beli dan dialihkan haknya kepada Tergugat, pada tanggal 8 Desember 1997. (Bukti T – 3).
4. Bahwa Klien Kami dengan itikad baik kemudian mengajukan permohonan



pendaftaran merek dagang STONES & CO + Lukisan pada tanggal 8 Desember 1997 oleh Tergugat melalui Kuasa Hukum Kantor Eko Tanuwiharja, SH., dan setelah melalui berbagai macam bentuk pemeriksaan dan pengumuman, permohonan tersebut dikabulkan permohonannya oleh Kantor Merek pada tanggal 31 Maret 1999 dengan Sertifikat Nomor 428021, untuk melindungi jenis barang berupa Bermacam-macam pakaian jadi; T-shirt, baju kaos, rok, rompi, span, celana, jas, kemeja, blouse, jaket, dasi, kaos kaki, sweater. yang termasuk dalam kelas 25 dan berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 8 Desember 1997 dan akan berakhir pada tanggal 8 Desember 2007, (Bukti T - 4).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa merek dagang STONES & CO kelas 25, Sertifikat Nomor 307864 yang akan berakhir pada tanggal 15 Maret 2003, telah diajukan permohonan perpanjangannya oleh Tergugat dan mendapatkan Nomor Sertifikat yang baru yaitu 526942, yang berlaku dari tanggal 15 Maret 2003 dan akan berakhir pada tanggal 15 Maret 2013 (Bukti T - 5).

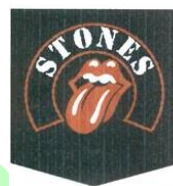


6. Bahwa merek dagang STONES & CO + Lukisan  kelas 25, Sertifikat Nomor 428021 yang akan berakhir pada tanggal 8 Desember 2007, telah diajukan permohonan perpanjangannya oleh Tergugat dan mendapatkan Nomor Sertifikat yang baru yaitu IDM000117734, yang berlaku dari tanggal 8 Desember 2007 dan akan berakhir pada tanggal 8 Desember 2017 (Bukti T - 6).



7. Bahwa merek dagang STONES & CO + Lukisan  kelas 25, Sertifikat Nomor IDM000117734 yang akan berakhir pada tanggal 8 Desember 2017, telah diajukan permohonan perpanjangannya oleh Tergugat Dengan No permohonan R7980/2017 tertanggal 22 Juni 2017 (Bukti T - 7) dan sampai dengan saat ini belum selesai proses perpanjangannya.

8. Bahwa Klien Kami dengan itikad baik kemudian mengajukan permohonan



pendaftaran merek dagang STONES + Lukisan  pada tanggal 17 September 2007 oleh Tergugat melalui Kuasa Hukum Kantor Eko Tanuwiharja, SH., dan setelah melalui berbagai macam bentuk pemeriksaan dan pengumuman, permohonan tersebut dikabulkan permohonannya oleh Kantor Merek pada tanggal 11 Maret 2009 dengan Sertifikat Nomor IDM000197662, untuk melindungi jenis barang berupa Berbagai-bagai pakaian jadi; T-shirt, baju kaos, rok, rompi, span, celana, jas, kemeja, blouse, jaket, dasi, kaos kaki, sweater. yang termasuk dalam kelas 25 dan berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 17 September 2007 dan akan berakhir pada tanggal 17 September 2017, (Bukti T - 8)

Halaman 24 dari 73 Hal Putusan No.33/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



9. Bahwa merek dagang STONES + Lukisan kelas 25, Sertifikat Nomor IDM000197662 yang akan berakhir pada tanggal 17 September 2017, telah diajukan permohonan perpanjangannya oleh Tergugat Dengan No permohonan R6005/2017 tertanggal 22 Mei 2017 (Bukti T - 9) dan sampai dengan saat ini belum selesai proses perpanjangannya.
10. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat adalah pemilik yang sah dan pemakai pertama atas merek STONES + Lukisan IDM000197662 dan merek STONES & CO + Lukisan IDM000117734, yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek di Kantor Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sejak tanggal 8 Desember 1997 sampai dengan saat ini secara terus menerus dan tidak terputus selama 22 (dua puluh dua) tahun.
11. Bahwa dari penjelasan poin-poin diatas, telah terbukti dengan sangat meyakinkan bahwa merek STONES + Lukisan IDM000197662 dan merek STONES & CO + Lukisan IDM000117734, telah memiliki sejarah hukum yang cukup panjang yaitu sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang.
12. Bahwa dengan telah dilalui nya proses-proses pemeriksaan dan Pengumuman serta dikabulkannya pendaftaran merek STONES + Lukisan IDM000197662 dan merek STONES & CO + Lukisan IDM000117734, maka sertifikat-sertifikat tersebut beserta dengan turunannya merupakan Fakta Hukum yang sah yang di keluarkan oleh Kantor Merek yang telah memutuskan merek STONES + Lukisan IDM000197662 dan merek STONES & CO + Lukisan IDM000117734 tidak mempunyai persamaan baik secara keseluruhan maupun pada pokoknya dengan merek-merek lain yang telah terdaftar maupun yang masih dalam proses pemeriksaan di Kantor Merek untuk jenis barang yang terdapat pada kelas 25 tersebut.
13. Bahwa Tergugat telah mempergunakan dan memproduksi Berbagai macam pakaian jadi; T-shirt, baju kaos, rok, rompi, span, celana, jas, kemeja, blouse, jaket, dasi, kaos kaki, sweater dengan merek merek STONES + Lukisan dan merek STONES & CO + Lukisan sejak tahun 1997 yaitu sejak merek tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Kantor Merek dan telah dipasarkan pada awalnya di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya secara terus menerus, sedangkan saat ini pemasarannya sudah mencapai seluruh wilayah di Republik Indonesia.

Halaman 25 dari 73 Hal Putusan No.33/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



14. Bahwa pada tanggal 17 juni 2019 Tergugat mendapatkan surat Relaas Panggilan Sidang, dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sehubungan dengan adanya gugatan perkara No.33/Pdt.Sus/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 11 Juni 2019, perihal pembatalan sertifikat merek STONES + Lukisan IDM000197662 dan merek STONES & CO + Lukisan IDM000117734, yang diajukan oleh Penggugat.

15. Bahwa gugatan pembatalan sertifikat tersebut didasari oleh keyakinan dari Penggugat atas terdapatnya persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan antara merek STONES + Lukisan IDM000197662 dan merek STONES & CO + Lukisan IDM000117734 dengan merek :

No.	Merek	No. Sertifikat/ Permohonan	Tanggal Pengajuan	Kelas dan jenis barang
1	ROLLING STONES (Tanpa Lukisan)	IDM000524957	15 januari 2013	25, (1) Pakaian yaitu pet, (2) topi, (3) jaket, (4) t-shirt, (5) tank top, (6) kemeja, (7) kemeja antikeringat (sweat shirts), (8) kaus kaki, (9) dasi, (10) syal, (11) celana pendek, (12) rok, (13) celana panjang, (14)pakaian dalam, (15) baju atasan (pullover), (16) cardigan, (17) celana olahraga, (18) blus, (19) baju, (20) pakaianrenang, (21) alas kaki yaitu sepatu boot, (22) sepatu, (23) sandal (sandals), (24) sandal-sandal (slippers), semuabarang-barang diatas yang berkaitan dengan group musik Rolling Stones.
2	THE STONES (Tanpa Lukisan)	IDM000523686	15 januari 2013	25, Pet, topi, syal, alas kaki yaitu sepatu boot, sepatu, sandal (sandals), sandal-sandal (slippers), semua barang-barang diatas yang berkaitan dengan group



				musik Rolling Stones.
3	Lukisan Lidah 	D002017056850	1 November 2017	Pakaian, yaitu, topi (caps), topi (hats), jaket, kaos oblong, kaos tanpa lengan, kemeja, kaos hangat, kaus kaki, dasi, syal, celana pendek, rok, celana panjang, celana dalam, sweater, baju wol berkancing depan (kardigan), celana olahraga, kemeja wanita, gaun, pakaian renang; alas kaki, yaitu sepatu bot, sepatu, sandal, selop.

16. Bahwa setelah mempelajari gugatan pembatalan sertifikat merek tersebut diatas, ternyata Penggugat telah melakukan suatu kekeliruan dan kesalahan besar dengan tidak meneliti secara cermat dasar hukum yang dipergunakan sebagai dasar dari pengajuan Gugatan ini yaitu tentang riwayat dari merek dagang STONES + Lukisan dan merek STONES & CO + Lukisan milik Tergugat. Penggugat hanya mendasari pendaftaran merek STONES + Lukisan IDM000197662 dan merek STONES & CO + Lukisan IDM000117734, sementara sesuai dengan bukti-bukti hukum yang tidak terbantahkan merek STONES + Lukisan IDM000197662 dan merek STONES & CO + Lukisan IDM000117734 sesungguhnya telah didaftar sejak tanggal 8 Desember 1997 dan telah diperpanjang masa berlakunya sebanyak 2 (dua) kali.

17. Bahwa didalam gugatannya Penggugat juga lebih banyak memperlihatkan hubungan hukum yang dikaitkan antara merek STONES + Lukisan IDM000197662 dan merek STONES & CO + Lukisan IDM000117734 dengan histori dan perjalanan karir dari group band THE ROLLING STONES, yang sebenarnya tidak memiliki keterkaitan hukum terutama dengan hukum merek yang diatur di dalam undang-undang merek. ---

18. Bahwa Penggugat hanya mengklaim terhadap nama besar group band The Rolling Stones serta Lukisan lidah yang di Klaim secara sepihak oleh Penggugat sebagai Hak Cipta milik Penggugat, padahal di dalam gugatannya Penggugat sama sekali tidak menunjukkan Bukti Pendaftaran Lukisan, **karena antara HAK CIPTA dan MEREK diatur dalam dua buah undang-undang yang berbeda, termasuk juga mengatur mengenai**



objek perlindungan yang sangat berbeda diantara keduanya, sehingga tentu saja keduanya tidak dapat mengganggu dan atau mempengaruhi hubungan antara yang satu dengan yang lainnya.

19. Bahwa dalam Pasal 65 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 sangat jelas diuraikan bahwa **"Pencatatan Ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa,"** berikut kutipan pasal 65 yang kami sadur dengan sempurna :

Pasal 65, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

"Pencatatan Ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum"

20. Bahwa Penggugat juga baru mendaftarkan Lukisan Lidah, untuk kategori kelas 25 dengan No Agenda D002017056850, pada tanggal 1 November 2017, sangat terlampau lama dan jauh yaitu sekitar 20 (dua puluh tahun) dari pendaftaran merek STONES + Lukisan IDM000197662 dan merek STONES & CO + Lukisan IDM000117734 yang sudah dimulai sejak tanggal 8 Desember 1997.
21. Bahwa Klien Kami juga merasa sangat keberatan dengan surat keberatan yang disampaikan oleh Penggugat tersebut karena **sesuai dengan ketentuan pasal 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek**, "Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar. Yang dimaksud dengan "terdaftar" adalah setelah Permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat".
22. Secara Eksplisit Pasal 3 tersebut menjelaskan tentang adanya sistem **First To File** yang dianut oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek, dimana artinya negara Indonesia, menganut sistem *First to file* dalam memberikan hak merek. Berdasarkan sistem *First to file* tersebut, pemilik merek, termasuk merek terkenal, harus mendaftarkan mereknya di Ditjen HKI untuk memperoleh hak eksklusif atas mereknya dan kemudian mendapatkan perlindungan hukum. **Hak eksklusif tidak dapat diperoleh pemilik merek hanya dengan menunjukan bukti-bukti bahwa ia adalah pemakai pertama merek tersebut di Indonesia. First-to-file system berarti bahwa pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran diberi prioritas untuk mendapatkan pendaftaran merek dan**



diakui sebagai pemilik merek yang sah untuk jenis barang atau jasa tertentu sesuai dengan yang dimohonkan perlindungannya.

23. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, sangat jelas bahwa Tergugat adalah orang pertama yang mempergunakan dan mendaftarkan merek STONES + Lukisan IDM000197662 dan merek STONES & CO + Lukisan IDM000117734 yaitu dilihat pada surat permohonan tertanggal 8 Desember 1997 jauh sebelum Penggugat mendaftarkan merek ROLLING STONES, THE STONES, dan Lukisan Lidah miliknya yaitu tanggal 15 Januari 2013 dan 1 november 2017, sehingga gugatan penggugat sangat tidak mendasar dan kabur, cacat formil, dan patut dipertanyakan kelayakan Gugatan Pembatalan yang dibuat oleh Penggugat (obscur libel).
24. Bahwa apabila mengutip dali-dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat mengenai adanya persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan antara merek STONES + Lukisan IDM000197662 dan merek STONES & CO + Lukisan IDM000117734 dengan merek ROLLING STONES, THE STONES dan Lukisan Lidah dihubungkan dengan tanggal pertama kali merek-merek tersebut diajukan pendaftarannya, maka dapat disimpulkan bahwa merek ROLLING STONES dan THE STONES milik Penggugat yang melakukan peniruan dan pendomplengan terhadap merek merek STONES + Lukisan IDM000197662 dan merek STONES & CO + Lukisan IDM000117734 milik Tergugat yang terdaftar lebih dahulu bukan sebaliknya, sehingga dengan demikian Tergugatlah yang seharusnya merasa keberatan atas adanya pendaftaran merek merek ROLLING STONES, THE STONES dan Lukisan Lidah , dan berdasarkan undang-undang Tergugatlah yang mempunyai hak untuk mengajukan gugatan dan menuntut agar merek-merek yang mengandung kata STONES serta Lukisan Lidah milik Penggugat untuk dibatalkan.
25. Bahwa Tergugat mempunyai dugaan kuat terhadap Penggugat mempunyai niat dan itikad buruk untuk menghancurkan perusahaan milik Tergugat dengan cara mengajukan gugatan pembatalan merek meskipun Penggugat tahu bahwa sebenarnya Tergugatlah yang telah mendaftarkan merek tersebut lebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas. Perlu diketahui Perusahaan Tergugat telah mempekerjakan banyak karyawan dan karyawan yang sudah bekerja pada perusahaan milik Tergugat sekian lamanya, sehingga apa yang dilakukan oleh Penggugat jelas sangat merugikan dan membahayakan kepentingan orang banyak. Oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan dari Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa Tergugat menolak dalil dari Penggugat yang menyatakan bahwa merek ROLLING STONES, THE STONES dan Lukisan Lidah milik Penggugat adalah merek terkenal (well known marks). Karena pendaftaran suatu merek di beberapa negara di dunia tidak secara serta merta dapat menyebabkan merek tersebut dianggap sebagai merek yang terkenal (well known marks), akan tetapi harus memenuhi beberapa kriteria tertentu dan memenuhi beberapa persyaratan lainnya, yaitu :

- a) Diketahui secara luas dan umum oleh masyarakat di suatu negara, bahkan dapat diketahui oleh orang-orang yang bukan merupakan ahli dalam bidangnya. Sebagai contoh dalam hal ini adalah merek NIKE ataupun ADIDAS yang merupakan suatu merek terkenal dalam produk peralatan olahraga, baik seniman, musisi, montir, buruh pabrik, pembantu rumah tangga, supir, bahkan anak SD sekalipun dapat mengetahui bahwa merek NIKE ataupun ADIDAS merupakan suatu merek terkenal.
- b) Memiliki reputasi merek terkenal yang diperoleh melalui promosi yang gencar dan besar-besaran, dan dilakukan secara terus menerus baik di media cetak ataupun di media elektronik dalam jangka waktu yang lama dan konstan.
- c) Bahwa kriteria merek terkenal menurut WIPO (World Intellectual Property Organization) memerlukan waktu penggunaan dan waktu yang cukup lama serta biaya yang tidak sedikit dalam mempromosikan dan memperkenalkan produk dan perusahaan pemilik merek dalam hal ini kita bisa melihat pada COCACOLA, NIKE, MC.DONALD'S, TOYOTA, HONDA dan merek-merek lainnya yang iklan atas merek serta produknya selalu di promosikan baik melalui media cetak maupun media elektronik dalam jangka waktu yang lama.
- d) Bahwa kriteria merek terkenal menurut Konvensi Paris (pasal 6 ayat 2), adalah merek tersebut harus memenuhi Asas Reprositas, yang mana asas tersebut dimaksudkan adanya hubungan antar negara anggota Konvensi Paris, yaitu bahwa merek yang dianggap terkenal harus dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap negara yang bersangkutan, antara lain peredaran dan pemasaran produk yang cukup tinggi dan penyerapan tenaga kerja sehingga mampu memberikan pendapatan (income) yang nyata bagi negara di tempat merek terkenal tersebut dilindungi.

27. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan TIDAK BENAR pernyataan dari Penggugat yang menyatakan bahwa "merek "ROLLING STONES, THE

Halaman 30 dari 73 Hal Putusan No.33/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



STONES dan Lukisan Lidah ” adalah merek yang terkenal (, merek “ROLLING STONES, THE STONES dan Lukisan Lidah milik Penggugat”, bukanlah suatu merek terkenal di Negara Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa merek “ROLLING STONES, THE STONES dan Lukisan Lidah milik Penggugat”, tidak diketahui secara luas dan umum oleh masyarakat Indonesia, hanya para penggemar musik era 90 an yang mengetahui Rolling stones, itupun hanya sebagai sebuah band musik, bukan sebagai sebuah merek dagang dan atau merek jasa.
- 2) Bahwa sebagai sebuah merek dagang dan atau jasa, merek “ROLLING STONES, THE STONES dan Lukisan Lidah milik Penggugat”, tidak pernah dipromosikan secara gencar dan besar-besaran, dan tidak pernah dilakukan secara terus menerus baik di media cetak ataupun di media elektronik dalam jangka waktu yang lama, terlebih merek ROLLING STONES, THE STONES dan Lukisan Lidah milik Penggugat baru mulai didaftarkan sejak tahun 2013, dan 2017 untuk lukisan lidah, sehingga dengan rentang waktu yang singkat tersebut, merek ROLLING STONES, THE STONES dan Lukisan Lidah milik Penggugat masih belum bisa dikategorikan sebagai merek yang terkenal.
- 3) Bahwa pendaftaran merek ROLLING STONES, THE STONES dan Lukisan Lidah milik Penggugat di beberapa negara lain tidak disertai dengan data serta pembuktian yang lengkap, merek ROLLING STONES, THE STONES dan Lukisan Lidah milik Penggugat baru mulai didaftarkan sejak tahun 2013, dan 2017 untuk lukisan lidah, sehingga dengan rentang waktu yang singkat tersebut, merek ROLLING STONES, THE STONES dan Lukisan Lidah milik Penggugat masih belum bisa dikategorikan sebagai merek yang terkenal, dan dinegara-negara tersebut pun merek ROLLING STONES, THE STONES dan Lukisan Lidah belum tentu menjadi sebuah merek yang dikenal baik (well known) oleh masyarakatnya, paling jauh mungkin hanya dikenal sebagai sebuah nama band musik saja.
- 4) Bahwa ternyata dasar penggunaan merek, THE STONES dan Lukisan Lidah milik Penggugat baru mulai didaftarkan sejak tahun 2013, dan 2017 untuk lukisan lidah, oleh Penggugat justru meniru merek STONES milik Tergugat termasuk lukisan yang menyatu di dalam merek tersebut yang telah didaftar dan dipergunakan terlebih dahulu, hal ini dapat dilihat dari jenis barang yang dikabulkan pada merek THE STONES milik Penggugat hanya dikabulkan sebagian, dan tidak ada barang yang sama



dengan jenis barang yang ada pada jenis barang merek STONES + Lukisan milik Tergugat.

28. Bahwa berdasarkan Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang No.20 tahun 2016 tentang merek dinyatakan bahwa Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek. Sedangkan berdasarkan Pasal 77 Ayat 2 Undang-Undang No.20 tahun 2016 tentang merek dinyatakan bahwa Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Sedangkan berdasarkan fakta hukum yang dapat dibuktikan secara nyata, merek STONES & CO + Lukisan IDM000117734 sesungguhnya telah didaftar sejak tanggal 8 Desember 1997 dan telah diperpanjang masa berlakunya sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan merek STONES + Lukisan IDM000197662 telah didaftar sejak tanggal 17 September 2007 dan telah diperpanjang masa berlakunya sebanyak 1 (satu) kali. Sehingga dengan demikian, pengajuan gugatan pembatalan atas merek STONES & CO + Lukisan IDM000117734 dan merek STONES + Lukisan IDM000197662 sudah melewati batas waktu yang diperbolehkan untuk mengajukan gugatan pembatalan merek (5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat) di tambah lagi bahwa atas merek STONES & CO + Lukisan IDM000117734 dan merek STONES + Lukisan IDM000197662 tidak pernah bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

29. Bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kami tolak secara keseluruhan karena sudah tidak relevan lagi. Penggugat telah mengajukan gugatan dengan dasar hukum yang keliru, bertentangan dengan Undang-Undang, serta diajukan secara tanpa hak dan dasar hukum yang jelas.

30. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain :

- 1) Pendaftaran Merek STONES + Lukisan IDM000197662 dan merek STONES & CO + Lukisan IDM000117734 milik Tergugat telah diajukan dengan itikad baik, dan memenuhi semua ketentuan-ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia.



- 2) Bahwa Tergugat adalah orang yang lebih dahulu dibandingkan dengan Penggugat yang mempergunakan merek STONES + Lukisan IDM000197662 (2007) dan merek STONES & CO + Lukisan IDM000117734 (1997) jauh sebelum Penggugat mendaftarkan merek ROLLING STONES (2013), THE STONES (2013) dan Lukisan Lidah (2017).
- 3) Merek "ROLLING STONES (2013), THE STONES (2013) dan Lukisan Lidah (2017)" milik Penggugat bukanlah merek terkenal, karena tidak memenuhi beberapa kriteria untuk dapat dianggap sebagai merek terkenal.
- 4) Adanya beberapa fakta hukum mengenai sejarah pendaftaran merek STONES + Lukisan IDM000197662 (2007) dan merek STONES & CO + Lukisan IDM000117734 (1997) milik Tergugat jauh sebelum Penggugat mendaftarkan merek ROLLING STONES (2013), THE STONES (2013) dan Lukisan Lidah (2017) yang tidak disampaikan secara lengkap oleh pihak penggugat kepada majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang dilakukan oleh pihak Penggugat untuk mempengaruhi Majelis Hakim pada perkara ini, harus dapat perhatian yang cukup serius mengenai pihak mana yang memiliki Itikad Buruk.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Tergugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara No.33/Pdt.Sus/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 11 Juni 2019 ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (niet onvankelijk verklaard);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (niet onvankelijk verklaard);
2. Menyatakan merek STONES & CO + Lukisan IDM000117734 (8 Desember 2007) milik Tergugat, yang merupakan perpanjangan dari sertifikat merek nomor 428021 tertanggal 8 Desember 1997 dan merek STONES + Lukisan IDM000197662 (2007) milik Tergugat telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara sah, dan disertai itikad baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Merek ROLLING STONES (IDM000524957, 2013), THE STONES (IDM000523686, 2013) dan Lukisan Lidah (D002017056850, 2017) bukanlah merek terkenal.

4. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah memberikan jawaban masing-masing tertanggal 8 Juli 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Gugatan Lewat Waktu (Daluarsa)

1. Bahwa sesuai dengan data yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, benar telah terdaftar merek STONES, sebagai berikut :
 - a. Merek STONES IDM000197662 terdaftar 11 Maret 2009, dengan filing date 17 September 2007, atas nama Tony Budiman (Tergugat) dengan kelas 25 untuk jenis barang : Segala macam pakaian jadi, baju, T-shirt, baju kaos, rok, rompi, span, celana, jas, kemeja, blouse, jaket, dasi, kaos kaki, swater.
 - b. Merek STONES & CO IDM000117734 terdaftar 11 April 2007, dengan filing date 08 Desember 2007, atas nama Tony Budiman (Tergugat) dengan kelas 25 untuk jenis barang : Bermacam-macam pakaian jadi, baju, T-Shirt, baju kaos, rok, rompi, span, celana, jas kemeja, blouse, jaket, dasi, kaos kaki, sweater.
2. Bahwa berdasarkan penjelasan hukum dan fakta-fakta yang disampaikan di atas, apabila merek-merek STONES tersebut dimintakan pembatalannya maka gugatan sekarang ini telah kadaluarsa untuk diajukan gugatan yang bersifat pembatalan, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan Gugatan pembatalan pendaftaran Merek yang dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek, mengingat merek SUPERMAN yang merupakan obyek sengketa seperti dijelaskan di atas telah terdaftar lebih dari 10 tahun dan **merek STONES nomor IDM000197662, merek STONES & CO nomor IDM000117734 yang merupakan objek gugatan telah dilakukan proses perpanjangan perlindungan mereknya** sehingga dengan demikian, secara hukum

Halaman 34 dari 73 Hal Putusan No.33/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan yang diajukan Penggugat sekarang ini telah melawati waktu 5 (tahun) dan secara hukum gugatan ini sudah tidak dapat lagi diajukan karena telah kadaluarsa.

3. Selanjutnya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah dijelaskan diatas dengan demikian gugatan ini sangat layak untuk ditolak. Sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan tersebut atau setidaknya tidak menerima gugatan tersebut.
4. Bahwa gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 11 Juni 2019. Dengan demikian mengacu kepada ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pengajuan gugatan penggugat adalah Lewat Waktu atau Daluarsa karena sudah melebihi tenggang waktu 5 tahun sehingga secara hukum gugatan penggugat adalah patut dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

5. Bahwa apa yang dikemukakan dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara.
6. Bahwa sesuai dengan pasal 1 angka (5) jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi disebutkan bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
7. Bahwa sesuai dengan pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
8. Dengan telah terdaftarnya merek **STONES** dan **STONES & CO** milik Tergugat tersebut maka sepatutnya Penggugat menghargai karena terdaftar sudah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Itikad Tidak Baik

9. Bahwa dengan terdaftarnya merek Tergugat, hal ini berarti merek Tergugat telah menempuh proses sesuai Undang-Undang yang berlaku : proses pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif dan pengumuman, **serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat**, yaitu Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Karena



permohonan pendaftaran merek milik Tergugat diajukan dan diperiksa menggunakan Undang-Undang tersebut.

10. Dengan telah disetujuinya permintaan pendaftaran merek tersebut oleh Turut Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa merek Tergugat telah memenuhi persyaratan administrasi. Sehingga dalam hal ini Turut Tergugat mengabulkan permintaan pendaftaran merek **STONES dan STONES & CO** atas nama Tergugat karena dianggap telah diajukan atas dasar itikad baik.
11. Bahwa dalam pemeriksaan Substantif yang dilakukan atas permohonan pendaftaran merek **STONES dan STONES & CO** milik Tergugat, pertimbangan ada tidaknya niat untuk membonceng/itikad tidak baik pemohon juga menjadi pertimbangan dan dalam proses tersebut tidak terpenuhi adanya unsur itikad tidak baik, dengan demikian pendaftaran merek **STONES dan STONES & CO** milik Tergugat telah sesuai dengan proses hukum yang berlaku dibidang merek.
12. Bahwa tentang dalil itikad tidak baik dari Penggugat haruslah ditolak, karena dengan terdaftarnya merek **STONES dan STONES & CO** milik Tergugat telah memenuhi unsur sebagai daya pembeda sehingga dikualifikasikan sebagaimana pemilik merek yang beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
13. Bahwa permintaan pendaftaran merek-merek tersebut juga telah diumumkan selama 3 (tiga) bulan dan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan (oposisi) **ketika merek Tergugat memasuki masa publikasi 3 bulan**, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.
14. Bahwa selama jangka waktu pengumuman, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal, namun hal ini tidak dilakukan sama sekali oleh Penggugat.
15. Sehingga tidak beralasan bahwa merek **STONES dan STONES & CO** milik Tergugat yang telah terdaftar didalam Daftar Umum Merek dikatakan didaftar dengan itikad tidak baik.

Tentang Merek Terkenal

16. Tentang merek terkenal yang didalilkan Penggugat, bahwa perlu dilihat keterkenalan merek ROLLING STONES, THE STONES milik Penggugat selain terdaftar di beberapa negara, perlu dilihat pula apakah merek ROLLING STONES, THE STONES milik Penggugat, perlu dilihat pula



apakah sudah diketahui secara umum oleh masyarakat khususnya masyarakat Indonesia.

17. Dan apakah merek **ROLLING STONES**, **THE STONES** milik Penggugat telah di promosikan secara terus-menerus dan besar-besaran. Perlu Turut Tergugat sampaikan suatu merek yang terdaftar dan lebih dahulu diluar negara Indonesia dan pemiliknya bukan berasal dari Indonesia, **tidak serta-merta menjadi merek terkenal di Indonesia**, mengingat merek-merek yang merupakan objek sengketa ini sudah terdaftar lebih dari 10 tahun.
18. Sehingga sesuai penjelasan diatas maka kewajiban dari Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat mengenai keterkenalan Merek **ROLLING STONES**, **THE STONES** milik Penggugat.

Tentang Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhannya

19. Terdaftar merek **STONES** dan **STONES & CO** telah melewati proses pemeriksaan substantif, dimana proses pemeriksaan substantif dilakukan untuk memeriksa suatu pendaftaran merek ada persamaan. Tujuan dari pemeriksaan tersebut adalah apakah merek tersebut mempunyai atau tidaknya persamaan dengan merek terdaftar sebelumnya, termasuk terhadap merek **STONES** dan **STONES & CO**. Selanjutnya pemeriksaan substantif dilakukan untuk melihat dari sisi persamaan bunyi, bentuk atau pengucapan, dan merek **STONES** dan **STONES CO** tersebut tidak mempunyai persamaan dengan merek lainnya yang terdaftar dalam hal ini merek **STONES**, sehingga merek tersebut **diputuskan daftar**.
20. Selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka merek Tergugat tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenisnya dari segi susunan kata maupun pengucapannya, sehingga keputusan Direktorat Jenderal untuk mendaftarkan merek **STONES** dan **STONES & CO** atas nama Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan hukum dibidang merek.
21. Oleh karena merek Tergugat telah diberi hak eksklusif oleh negara, karena negara Indonesia dalam penerapan hukum dibidang merek berlaku sistem First to File untuk merek yang memiliki persamaan dengan merek yang diajukan lebih dahulu tersebut kepada pihak lain untuk barang/jasa sejenis.



22. Bahwa Penggugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat mengenai Persamaan Penulisan dan Pengucapan antara merek Tergugat dengan merek Penggugat.

23. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, maka Turut Tergugat dengan ini memohon kepada Yang terhormat Majelis Hakim agar berkenan memutuskan :

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi dari Turut Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas adanya jawaban dari para Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 15 Juli 2019, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat telah menyampaikan Duplik masing-masing tertanggal 18 Juli 2019 dan 22 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, yaitu :

1. P-1a : Fotokopi Salinan Resmi Perubahan Anggaran Dasar dari MUSIDOR B.V. (*Articles of Association of MUSIDOR B.V.*) yang telah di Notarisasi dan di Legalisasi Kedutaan Besar Negara Republik Indonesia di Negara Belanda ;
2. P-1b : Fotokopi Terjemahan Resmi Salinan Resmi Perubahan Anggaran Dasar dari MUSIDOR B.V. (*Articles of Association of MUSIDOR B.V.*) yang telah di Notarisasi dan di Legalisasi Kedutaan Besar Negara Republik Indonesia di Negara Belanda ;
3. P-2a : Fotokopi Salinan Resmi Kutipan Daftar Bisnis Kamar Dagang Industri Belanda dari MUSIDOR B.V. (*Company Extract of MUSIDOR B.V.*) yang telah di Notarisasi dan di Legalisasi Kedutaan Besar Negara Republik Indonesia di Negara Belanda ;
4. P-2b : Fotokopi Terjemahan Resmi Salinan Resmi Kutipan Daftar Bisnis Kamar Dagang Industri Belanda dari MUSIDOR B.V. (*Company Extract of MUSIDOR B.V.*) yang telah di Notarisasi dan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Legalisasi Kedutaan Besar Negara Republik Indonesia di Negara Belanda ;

5. P-3a : Fotokopi Salinan Resmi Sertifikat Pendaftaran Merek Dagang THE STONES No. Registrasi 0748788 Kelas 9, 16, 25 atas nama Penggugat yang terdaftar sejak 22 April 2004 di Negara Benelux; ;
6. P-3b : Fotokopi Terjemahan Resmi Salinan Resmi Sertifikat Pendaftaran Merek Dagang THE STONES No. Registrasi 0748788 Kelas 9, 16, 25 atas nama Penggugat yang terdaftar sejak 22 April 2004 di Negara Benelux; ;
7. P-4a : Fotokopi Salinan Resmi Sertifikat Pendaftaran Merek Dagang



LOGO No. Registrasi 0334939 Kelas 9, 16, 24, 25, 26 atas nama Penggugat yang publikasi pendaftarannya sejak 1 Januari 1976 di Negara Benelux; ;

8. P-4b : Fotokopi Terjemahan Resmi Salinan Resmi Sertifikat Pendaftaran



Merek Dagang LOGO No. Registrasi 0334939 Kelas 9, 16, 24, 25, 26 atas nama Penggugat yang publikasi pendaftarannya sejak 1 Januari 1976 di Negara Benelux; ;

9. P-5a : Fotokopi Salinan Resmi Sertifikat Pendaftaran Merek Dagang



LOGO No. Registrasi 000169706 Kelas 6, 9, 25, 26, 41 atas namaPenggugat sejak 18 Juni 1998 di Negara Uni Eropa;

10. P-5b : Fotokopi Terjemahan Resmi Salinan Resmi Sertifikat Pendaftaran



Merek Dagang LOGO No. Registrasi 000169706 Kelas 6, 9, 25, 26, 41 atas nama Penggugat sejak 18 Juni 1998 di Negara Uni Eropa;



11. P-6a : Fotokopi Salinan Resmi Perjanjian Hak Cipta LOGO dari John Pasche kepada Penggugat tanggal 14 April 1976;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. P-6b : Fotokopi Terjemahan Resmi Salinan Resmi Perjanjian Hak Cipta

LOGO  dari John Pasche kepada Penggugat tanggal 14 April 1976 ;

13. P-7 : Fotokopi Salinan Daftar Royalti Hak Cipta LOGO  di Indonesia ;

14. P-8 : Fotokopi Salinan Daftar Royalti Hak Cipta LOGO  di beberapa Negara ;

15. P-9 : Fotokopi Print out Cover Album dari grup musik rock THE

ROLLING STONES dengan LOGO  tertera pada Cover Album ;

16. P-10 : Fotokopi Print out gambar contoh produk Penggugat dengan

LOGO  yang telah beredar di beberapa negara ;

17. P-11a : Fotokopi Salinan Resmi Pernyataan Tersumpah Penggugat tanggal 6 Desember 2018 ;

18. P-11b : Fotokopi Terjemahan Resmi Salinan Resmi Pernyataan Tersumpah Penggugat tanggal 6 Desember 2018 ;

19. P-12 : Fotokopi Petikan Resmi pendaftaran Merek Dagang STONES Registrasi No. IDM000197662 Kelas 25 atas nama Tergugat terdaftar tanggal 11 Maret 2009 ;

20. P-13 : Fotokopi Petikan Resmi pendaftaran Merek Dagang STONES & CO. Registrasi No. IDM000117734 Kelas 25 atas nama Tergugat terdaftar tanggal 11 April 2007 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-10, yaitu :

1. T-1 : Fotocopy **Sertifikat Merek dagang STONES N CO** Sertifikat Nomor 307864, tercatat atas nama SARI HIDAYAT, bertempat tinggal di Jl. Affandi Dalam No. 6, Bandung ;

2. T-2 : Fotocopy **Surat Pengalihan Hak Sertifikat Merek dagang STONES N CO** Sertifikat Nomor 307864, tertanggal 25 Agustus 1998 yang semula

Halaman 40 dari 73 Hal Putusan No.33/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atas nama SARI HIDAYAT dialihkan haknya menjadi atas nama TONY BUDIMAN ;

3. T-3 : Fotocopy Sertifikat Merek dagang STONES & CO + Lukisan



Sertifikat Nomor 428021, tercatat atas nama TONY BUDIMAN, bertempat tinggal di Jl. Sumber Nandjung Kav 21-5, Komplek Sumber sari Indah, Bandung;

4. T-4 : Fotocopy Sertifikat Merek dagang STONES & CO Sertifikat Nomor 526942, kelas 25 tercatat atas nama TONY BUDIMAN, bertempat tinggal di Jl. Sumber Nandjung Kav 21-5, Komplek Sumber sari Indah, Bandung, yang merupakan perpanjangan dari Sertifikat STONES & CO Sertifikat Nomor 307864, kelas 25 dan berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 15 Maret 2003 dan akan berakhir pada tanggal 15 Maret 2013 ;



5. T-5 : Fotocopy Sertifikat Merek dagang STONES + Lukisan Sertifikat Nomor IDM000197662, tercatat atas nama TONY BUDIMAN, bertempat tinggal di Jl. Sumber Nandjung Kav 21-5, Komplek Sumber sari Indah, Bandung

6. T-6 : Fotocopy Sertifikat Merek dagang STONES & CO + Lukisan



Sertifikat Nomor IDM000117734, kelas 25 tercatat atas nama TONY BUDIMAN, bertempat tinggal di Jl. Sumber Nandjung Kav 21-5, Komplek Sumber sari Indah, Bandung, yang merupakan



perpanjangan dari Sertifikat STONES & CO + Lukisan Sertifikat Nomor 428021, kelas 25 dan berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 8 Desember 2007 dan akan berakhir pada tanggal 8 Desember 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

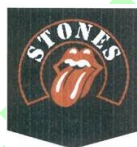
putusan.mahkamahagung.go.id

7. T-7 : Fotocopy **Surat Pencatatan Perubahan Alamat atas Sertifikat Merek**



dagang STONES & CO + Lukisan Sertifikat Nomor IDM000117734, kelas 25 tercatat atas nama TONY BUDIMAN, yang semula beralamat di tinggal di Jl. Sumber Nandjung Kav 21-5, Komplek Sumber sari Indah, Bandung, berubah menjadi Komp. Kopo Permai I Blok B No. 30, Kab. Bandung ;

8. T-8 : Fotocopy **Surat Pencatatan Perubahan Alamat atas Sertifikat Merek**



dagang STONES + Lukisan Sertifikat Nomor IDM000197662, kelas 25 tercatat atas nama TONY BUDIMAN, yang semula beralamat di tinggal di Jl. Sumber Nandjung Kav 21-5, Komplek Sumber sari Indah, Bandung, berubah menjadi Komp. Kopo Permai I Blok B No. 30, Kab. Bandung ;

9. T-9 : Fotocopy **Formulir Permohonan Perpanjangan Merek Agenda Nomor R7980/2017, tertanggal 22 Juni 2017, merek STONES & CO**

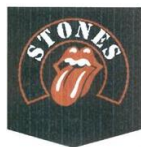


+ Lukisan Sertifikat Nomor IDM000117734, kelas 25 tercatat atas nama TONY BUDIMAN, bertempat tinggal di Komp. Kopo Permai I Blok B No. 30, Kab. Bandung, yang merupakan perpanjangan



dari Sertifikat STONES & CO + Lukisan Sertifikat Nomor IDM000117734, kelas 25;

10.T-10: Fotocopy **Formulir Permohonan Perpanjangan Merek Agenda Nomor R6005/2017, tertanggal 22 Mei 2017, merek STONES +**



Lukisan Sertifikat Nomor IDM000197662, kelas 25 tercatat atas nama TONY BUDIMAN, bertempat tinggal di Komp. Kopo Permai I Blok B No. 30, Kab. Bandung, yang merupakan perpanjangan dari

Halaman 42 dari 73 Hal Putusan No.33/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Sertifikat STONES + Lukisan
IDM000197662, kelas 25 ;

Sertifikat Nomor

Menimbang, bahwa dipersidangan Turut Tergugat mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-4, yaitu :

1. Bukti TT-1 : Fotocopy Print Out dari Database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Merek **STONES & CO** dengan nomor **IDM000117734** atas nama **Tony Budiman** (Tergugat) dengan tanggal daftar 11 April 2007 kelas 25 ;
2. Bukti TT-2 : Fotocopy Print Out dari Database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Merek **STONES** dengan nomor **IDM000197662** atas nama **Tony Budiman** (Tergugat) dengan tanggal daftar 11 Maret 2009 kelas 25 ;
3. Bukti TT-3 : Fotocopy Print Out dari Database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Merek **STONES & CO** dengan nomor **IDM000117734** atas nama **Tony Budiman** (Tergugat) dengan tanggal daftar 11 April 2007 kelas 25 ;
4. Bukti TT-4 : Fotocopy Print Out dari Database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Merek **STONES** dengan nomor **IDM000197662** atas nama **Tony Budiman** (Tergugat) dengan tanggal daftar 11 Maret 2009 kelas 25 ;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut, Penggugat maupun Tergugat, Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi dan sesuatu lagi serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan seperti yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yaitu :

EKSEPSI MENGENAI DALUARSA : GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGUGAT TELAH MELEWATI BATAS WAKTU YANG DIATUR DI DALAM UNDANG-UNDANG MEREK

Halaman 43 dari 73 Hal Putusan No.33/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Menimbang, bahwa dalam ekspesi Tergugat mendalilkan bahwa berdasarkan Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang No.20 tahun 2016 tentang merek dinyatakan bahwa Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek. Sedangkan berdasarkan Pasal 77 Ayat 2 Undang-Undang No.20 tahun 2016 tentang merek dinyatakan bahwa Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang dapat dibuktikan secara nyata, merek STONES & CO + Lukisan IDM000117734 sesungguhnya telah didaftar sejak tanggal 8 Desember 1997 dan telah diperpanjang masa berlakunya sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan merek STONES + Lukisan IDM000197662 telah didaftar sejak tanggal 17 September 2007 dan telah diperpanjang masa berlakunya sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa dengan mempertimbangkan Pasal 77 Ayat 1, pengajuan gugatan pembatalan atas merek STONES & CO + Lukisan IDM000117734 yang merupakan perpanjangan dari Nomor 428021, telah berlaku selama 22 (dua puluh dua) tahun dan merek STONES + Lukisan IDM000197662 telah berlaku selama 12 (dua belas) tahun, maka gugatan yang diajukan oleh penggugat sudah melewati batas waktu yang diperbolehkan untuk mengajukan gugatan pembatalan merek yang diatur hanya 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat. Bahwa dengan mempertimbangkan Pasal 77 Ayat 2, dimana pengajuan gugatan pembatalan atas merek STONES & CO + Lukisan IDM000117734 yang merupakan perpanjangan dari Nomor 428021, telah berlaku selama 22 (dua puluh dua) tahun dan merek STONES + Lukisan IDM000197662 di tambah lagi bahwa atas merek STONES & CO + Lukisan IDM000117734 dan merek STONES + Lukisan IDM000197662 tidak pernah bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, maka pasal ini pun tidak dapat diterapkan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan atas merek STONES & CO + Lukisan IDM000117734 dan merek STONES + Lukisan IDM000197662 ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :
pokoknya sebagai berikut :

Gugatan Lewat Waktu (Daluarsa)

Menimbang, bahwa sesuai dengan data yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, benar telah terdaftar merek STONES, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merek STONES IDM000197662 terdaftar 11 Maret 2009, dengan filing date 17 September 2007, atas nama Tony Budiman (Tergugat) dengan kelas 25 untuk jenis barang : Segala macam pakaian jadi, baju, T-shirt, baju kaos, rok, rompi, span, celana, jas, kemeja, blouse, jaket, dasi, kaos kaki, swater.
- Merek STONES & CO IDM000117734 terdaftar 11 April 2007, dengan filing date 08 Desember 2007, atas nama Tony Budiman (Tergugat) dengan kelas 25 untuk jenis barang : Berbagai macam pakaian jadi, baju, T-Shirt, baju kaos, rok, rompi, span, celana, jas kemeja, blouse, jaket, dasi, kaos kaki, sweater.
- Bahwa berdasarkan penjelasan hukum dan fakta-fakta yang disampaikan di atas, apabila merek-merek STONES tersebut dimintakan pembatalannya maka gugatan sekarang ini telah kadaluarsa untuk diajukan gugatan yang bersifat pembatalan, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan Gugatan pembatalan pendaftaran Merek yang dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek, mengingat merek SUPERMAN yang merupakan obyek sengketa seperti dijelaskan di atas telah terdaftar lebih dari 10 tahun dan **merek STONES nomor IDM000197662, merek STONES & CO nomor IDM000117734 yang merupakan objek gugatan telah dilakukan proses perpanjangan perlindungan mereknya** sehingga dengan demikian, secara hukum gugatan yang diajukan Penggugat sekarang ini telah melampaui waktu 5 (tahun) dan secara hukum gugatan ini sudah tidak dapat lagi diajukan karena telah kadaluarsa.
- Selanjutnya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah dijelaskan diatas dengan demikian gugatan ini sangat layak untuk ditolak. Sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan tersebut atau setidaknya tidak menerima gugatan tersebut.

Menimbang, terhadap eksepsi Tergugat :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyebutkan : bahwa Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat mempunyai itikad tidak baik dalam melakukan pendaftaran merek

Halaman 45 dari 73 Hal Putusan No.33/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



STONES & CO + Lukisan

Sertifikat Nomor IDM000117734, kelas

25 tercatat atas nama TONY BUDIMAN, bertempat tinggal di Komp. Kopo Permai I Blok B No. 30, Kab. Bandung, yang merupakan perpanjangan dari



Sertifikat STONES & CO + Lukisan

Sertifikat Nomor

IDM000117734, kelas 25;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya



mendalilkan bahwa merek merek STONES & CO + Lukisan

Sertifikat Nomor IDM000117734, kelas 25 tercatat atas nama TONY BUDIMAN, diajukan dengan itikad tidak baik maka sudah memenuhi ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016, sehingga eksepsi Tergugat



tersebut tida merek STONES & CO + Lukisan

Sertifikat Nomor

IDM000117734, kelas 25 tercatat atas nama TONY BUDIMAN, didaftarkan dengan itkad tidak baik maka sedah sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016, sehingga eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak ;

Menimbang, terhadap eksepsi Turut Tergugat :

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat mengenai Gugatan Lewat Waktu (Daluwarsa) sama dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maka Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut kedalam pertimbangan ini ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Lewat Waktu (Daluwarsa) ditolak, maka eksepsi Turut Tergugat juga harus ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan :

- Bahwa Penggugat adalah Pemilik dan / atau pemegang atas segala Hak Kekayaan Intelektual terkait dengan grup musik rock "The Rolling Stones", diseluruh dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai atau pemegang atas segala Hak Kekayaan Intelektual terkait dengan grup musik rock “*The Rolling Stones*”, maka secara *mutatis mutandis*, Penggugat adalah Pemegang Hak atas pendaftaran Merek Dagang “ROLLING STONES”, “THE STONES”



dan LOGO di seluruh dunia;

- Bahwa grup musik “*The Rolling Stones*” merupakan grup musik dengan



Musik *The Rolling Stones* adalah LOGO “”, yang merupakan lukisan ciptaan John Pasche pada tahun 1970, seorang Desainer Grafis dari Inggris yang terinspirasi dari karakteristik wajah Mick Jagger selaku vokalis dari *The Rolling Stones* dan LOGO ;

- a. Bentuk bibir dan lidah terinspirasi dari bentuk bibir dan lidah dari Mick Jagger yang intens dan liar, hal ini senada dengan kebebasan berekspresi pada musik-musik *The Rolling Stones*, LOGO tersebut unik dan merupakan ungkapan perasaan dari pendengar lagu-lagu *The Rolling Stones*;



- b. Warna merah dari LOGO menggambarkan semangat dan vitalitas yang dimiliki musik-musik *The Rolling Stones*;



- Bahwa LOGO yang diciptakan John Parsche sendiri, telah dialihkan hak kepemilikannya dari John Parsche kepada Penggugat melalui Perjanjian Jual-Beli pada tahun 1976;



- Bahwa LOGO pertama kali diperkenalkan kepada publik pada tahun 1971, di cover art dari album *Sticky Finger* yang dirilis pada tahun 1971 dan menjadi populer dan terus digunakan hingga saat ini dan



kemudian lukisan asli LOGO yang pertama kali dilukis oleh John Parsche ini dilelang di Museum Victoria & Albert London seharga £ 51.000;

- Bahwa selaku pemegang seluruh Hak Kekayaan Intelektual dari grup musik *The Rolling Stones*, Penggugat merupakan pemegang Hak Eksklusif atas pendaftaran Merek Dagang ROLLING STONES, THE STONES dan LOGO

Halaman 47 dari 73 Hal Putusan No.33/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



di negara-negara Uni Eropa (mencakup Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Republik Cyprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Belanda, Polandia, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Inggris), Swiss, Montenegro, Serbia, Republik Rakyat Tiongkok, Meksiko, Kanada, Filipina, Rusia, Argentina, Australia, Brazil, Chile, Ekuador, Hong Kong, India, Jepang, Makau, Selandia Baru, Norwegia, Peru, Filipina, Korea Selatan, Afrika Selatan, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat dan Venezuela.

- Bahwa untuk di wilayah Indonesia, Penggugat telah memiliki berbagai pendaftaran Merek Dagang / Jasa sebagai berikut:

No	Merek	Nomor pendaftaran / Nomor Agenda	Tanggal Permohonan / Tanggal pendaftaran	Kelas dan Jenis Barang / Jasa
1.	ROLLING STONES	IDM00059 9284/J002 01 3001907	15 Januari 2013 / 4 September 2017	Kelas 43 Hotel, restoran, kafeteria, tempat makan yang menyediakan kudapan (snack bars), bar, tempat yang menyediakan minuman beralkohol (public houses), jasa katering, jasa penyediaan makanan serta minuman, jasa konsultasi profesional yang berkaitan dengan franchising, jasa penyediaan informasi secara on-line dari database komputer atau dari internet yang berkaitan dengan jasa-jasa hiburan, semua jasa-jasa diatas yang berkaitan dengan grup musik Rolling Stones
2.	ROLLING STONES	IDM00052 4957/ D0020 13001912	15 Januari 2013 / 28 Maret 2016	Kelas 25 Pakaian yaitu pet, topi, jaket, t-shirt, tank top, kemeja, kemeja antikeringat (sweat shirts), kaus kaki, dasi, syal, celana pendek, rok,



				celana panjang, pakaian dalam, baju atasan (pullover), cardigan, celana olahraga, blus, baju, pakaianrenang, alas kaki yaitu sepatu boot, sepatu, sandal (sandals), sandal-sandal (slippers), semuabarang-barang diatas yang berkaitan dengan group musik Rolling Stones.
3.	THE STONES	IDM00052 3686/D002 013001908	15 Januari 2013 / 14 Maret 2016	Kelas 25 Pet, topi, syal, alas kaki yaitu sepatu boot, sepatu, sandal (sandals), sandal-sandal (slippers), semua barang-barang diatas yang berkaitan dengan group musik Rolling Stones.
4.	THE STONES	IDM00048 0241/ J00201300 1906	15 Januari 2013/12 Juni 2015	Kelas 41 Jasa penyediaan informasi secara on-line dari database komputer atau dari internet yangberkaitan dengan jasa-jasa hiburan.
5.	ROLLING STONES	IDM00047 8979/ D0020130 01909	15 Januari 2013/ 16 Mei 2015	Kelas 9 Perekam suara, perekam video, film yang disiapkan untuk pameran, rekaman, pita rekam, kaset video serta tape, disk yang dapat dibaca dengan laser untuk merekam, - mereproduksi serta mengirim suara, disk yang dapat dibaca dengan magnetik untuk merekam, - mereproduksi serta mengirim suara, disk yang dapat dibaca dengan optik untuk merekam, -mereproduksi serta mengirim suara, media penyimpanan suara sebelum direkam, media penyimpanan video sebelum direkam, media penyimpanan suara digital sebelum



				direkam, media penyimpanan video digital sebelum direkam, CD (compact discs), CD ROM, mini-dics, pita audio digital, kaset audio digital, chip komputer audio digital, disk audio digital, pita video digital, kaset video digital, chip komputer video digital, disk video digital, aparat untuk merekam suara serta gambar, aparat untuk mereproduksi suara serta gambar, aparat untuk mengirim suara serta gambar, peralatan untuk merekam suara serta gambar, peralatan untuk mereproduksi suara serta gambar, peralatan untuk mengirim suara serta gambar, software komputer, program komputer, bagian sertakelengkapannya untuk barang-barang tersebut diatas
6.	THE STONES	IDM00047 7712/D002 013001914	15 Januari 2013/ 19 Mei 2015	Kelas 9 Perekam suara, perekam video, film yang disiapkan untuk pameran, rekaman, pita rekam, kaset video serta tape, disk yang dapat dibaca dengan laser untuk merekam, mereproduksi serta mengirim suara, disk yang dapat dibaca dengan magnetik untuk merekam, mereproduksi serta mengirim suara, disk yang dapat dibaca dengan optik untuk merekam, mereproduksi serta mengirim suara, media penyimpanan suara sebelum direkam, media penyimpanan video sebelum direkam, media penyimpanan suara digital sebelum direkam, media penyimpanan video



				digital sebelum direkam, CD (compact discs), CD ROM, mini-dics, pita audio digital, kaset audio digital, chip komputer audio digital, disk audio digital, pita video digital, kaset video digital, chip komputer video digital, disk video digital, aparat untuk merekam suara serta gambar, aparat untuk mereproduksi suara serta gambar, aparat untuk mengirim suara serta gambar, peralatan untuk merekam suara serta gambar, peralatan untuk mereproduksi suara serta gambar, peralatan untuk mengirim suara serta gambar, software komputer, program komputer, bagian serta kelengkapannya untuk barang-barang tersebut diatas.
7.	THE STONES	IDM00047 2258/D002 013001911	15 Januari 2013/ 18 Maret 2015	Kelas 16 Kertas, karton, barang barang terbuat dari bahan bahan ini yang tidak termasuk dalam kelas lain, barang cetakan, bahan bahan penjilidan untuk buku serta kertas, buku, kertas, majalah, majalah berkala, buku buku dalam bidang fashion, gaya hidup, budaya, olah raga, modelling, kosmetik, musik serta hiburan terkenal, agenda, buku pengaturan pribadi (personal organizers), buku perencanaan harian (daily planners), buku diary, buku alamat, album foto, kalender, alat tulis kantor, alat tulis menulis (juga alat tulis menulis sekolah), aksesoris meja yaitu alat alat menulis, pulpen, pensil, penghapus, spidol/marker,



				tempat pulpen, tempat pensil, kotak pensil, rautan pensil, pembuka surat, foto foto, alat alat untuk kesenian yaitu alat menggambar, melukis, serta membuat model yaitu pensil, kuas, alat alat kantor (kecuali perabot), almanak, blok cetak, penjepit/klip logam untuk uang serta kartu indeks, pola untuk membuat pakaian serta menjahit pakaian, kertas tissue untuk menghilangkan make up, handuk muka dari kertas (tidak termasuk dalam kelas lain), taplak meja dari kertas, serbet meja dari kertas, handuk dari kertas, kotak kado (kosong), kertas pembungkus kado, saputangan dari kertas, penanda buku (bookmarks), kartu ucapan selamat, kartu pos, tempat buku cek, penumpu foto, penahan buku (book ends), semua barang barang diatas yang berkaitan dengan group musik Rolling Stones.
8.	ROLLING STONES	IDM00046 6360/D002 013001913	15 Januari /18 Maret 2015	Kelas 16 Kertas, karton, barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini yang tidak termasuk dalam kelas lain, barang cetakan, bahan-bahan penjiilidan untuk buku serta kertas, buku, kertas, majalah, majalah berkala, buku-buku dalam bidang fashion, -gaya hidup, -budaya, -olah raga, -modelling, -kosmetik, -musik serta hiburan terkenal, agenda, buku pengaturan pribadi (personal organizers), buku perencanaan harian (daily planners), buku diary, buku



				alamat, album foto, kalender, alat tulis kantor, alat tulis menulis (juga alat tulis menulis sekolah), aksesoris meja yaitu alat-alat menulis, pulpen, pensil, penghapus, spidol/ marker, tempat pulpen, tempat pensil, kotak pensil, rautan pensil, pembuka surat, foto-foto, alat-alat untuk kesenian yaitu alat menggambar, - melukis, serta membuat model yaitu pensil, kuas, alat-alat kantor (kecuali perabot), almanak, blok cetak, penjepit/klip logam untuk uang serta kartu indeks, pola untuk membuat pakaian serta menjahit pakaian, kertas tissue untuk menghilangkan make-up, handuk muka dari kertas (tidak termasuk dalam kelaslain), taplak meja dari kertas, serbet meja dari kertas, handuk dari kertas, kotak kado (kosong), kertas pembungkus kado, saputangan dari kertas, penanda buku (bookmarks), kartu ucapan selamat, kartu pos, tempat buku cek, penumpu foto, penahan buku (book ends) semua barang-barang diatas yang berkaitan dengan group musik Rolling Stones.
9.		J00201705 7864	7 Februari 2018	Kelas 41 Penyediaan informasi yang diberikan secara on-line dari database komputer atau dari internet sehubungan dengan layanan hiburan; Menyediakan musik on-line, yang tidak bisa diunduh; jasa penghibur, pertunjukan dan produksi



				pertunjukkan dan konser. Kelas 43 Perhotelan, restoran, kafetaria, tempat makan yang menghadirkan kudapan, bar (bars), rumah (publichouses), layanan katering, penyediaan makanan dan minuman.
10.		D0020170 56850	1 November 2017	Kelas 25 Pakaian, yaitu, topi (caps), topi (hats), jaket, kaos oblong, kaos tanpa lengan, kemeja, kaos hangat, kaus kaki, dasi, syal, celana pendek, rok, celana panjang, celana dalam, sweater, baju wol berkancing depan (kardigan), celana olahraga, kemeja wanita, gaun, pakaian renang; alas kaki, yaitu sepatu bot, sepatu, sandal, selop.

**TENTANG PENDAFTARAN MEREK DAGANG
NAMA TERGUGAT**



DAN



ATAS

- Bahwa faktanya Penggugat menemukan pendaftaran Merek Dagang sebagai berikut:



1. Pendaftaran Merek Dagang Registrasi Nomor IDM000197662
Kelas 25 (Segala macam pakaian jadi, baju, T-Shirt, baju kaos, rok, rompi, span, celana, jas, kemeja, blouse, jaket, dasi, kaos kaki, sweater);



2. Pendaftaran Merek Dagang Registrasi Nomor IDM000117734
Kelas 25 (Segala macam pakaian jadi, baju, T-Shirt, baju kaos, rok, rompi, span, celana, jas, kemeja, blouse, jaket, dasi, kaos kaki, sweater);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua pendaftaran Merek Dagang di atas terdaftar atas nama Tergugat melalui Turut Tergugat;

- Bahwa Penggugat keberatan atas terdaftarnya kedua Merek Dagang tersebut atas nama Tergugat, mengingat kedua pendaftaran Merek Dagang di atas patut ditolak berdasarkan Pasal 20 dan 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan :

- Bahwa merek dagang STONES & CO Pertama kali diajukan permohonan pendaftarannya pada tanggal 15 Maret 1993 oleh Saudara SARI HIDAYAT melalui Kuasa Hukum Kantor Eko Tanuwiharja, SH., dan setelah melalui berbagai macam bentuk pemeriksaan dan pengumuman, permohonan tersebut dikabulkan permohonannya oleh Kantor Merek pada tanggal 6 Juli 1994 dengan Sertifikat Nomor 307864, untuk melindungi jenis barang berupa Berbagai-macam pakaian jadi; T-shirt, baju kaos, rok, rompi, span, celana, jas, kemeja, blouse, jaket, dasi, kaos kaki, sweater. yang termasuk dalam kelas 25 dan berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 15 Maret 1993 dan akan berakhir pada tanggal 15 Maret 2003, (Bukti T - 2).
- Bahwa merek dagang STONES & CO kelas 25, Sertifikat Nomor 307864 Saudara SARI HIDAYAT kemudian di beli dan dialihkan haknya kepada Tergugat, pada tanggal 8 Desember 1997. (Bukti T – 3).
- Bahwa Klien Kami dengan itikad baik kemudian mengajukan permohonan



pendaftaran merek dagang STONES & CO + Lukisan pada tanggal 8 Desember 1997 oleh Tergugat melalui Kuasa Hukum Kantor Eko Tanuwiharja, SH., dan setelah melalui berbagai macam bentuk pemeriksaan dan pengumuman, permohonan tersebut dikabulkan permohonannya oleh Kantor Merek pada tanggal 31 Maret 1999 dengan Sertifikat Nomor 428021, untuk melindungi jenis barang berupa Berbagai-macam pakaian jadi; T-shirt, baju kaos, rok, rompi, span, celana, jas, kemeja, blouse, jaket, dasi, kaos kaki, sweater. yang termasuk dalam kelas 25 dan berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 8 Desember 1997 dan akan berakhir pada tanggal 8 Desember 2007, (Bukti T - 4).

- Bahwa merek dagang STONES & CO kelas 25, Sertifikat Nomor 307864 yang akan berakhir pada tanggal 15 Maret 2003, telah diajukan permohonan perpanjangannya oleh Tergugat dan mendapatkan Nomor

Halaman 55 dari 73 Hal Putusan No.33/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



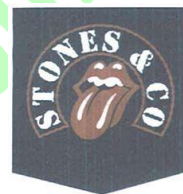
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

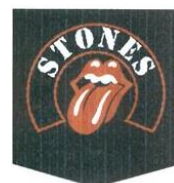
Sertifikat yang baru yaitu 526942, yang berlaku dari tanggal 15 Maret 2003 dan akan berakhir pada tanggal 15 Maret 2013 (Bukti T - 5).



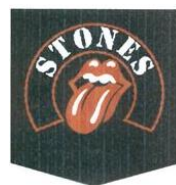
- Bahwa merek dagang STONES & CO + Lukisan kelas 25, Sertifikat Nomor 428021 yang akan berakhir pada tanggal 8 Desember 2007, telah diajukan permohonan perpanjangannya oleh Tergugat dan mendapatkan Nomor Sertifikat yang baru yaitu IDM000117734, yang berlaku dari tanggal 8 Desember 2007 dan akan berakhir pada tanggal 8 Desember 2017 (Bukti T - 6).



- Bahwa merek dagang STONES & CO + Lukisan kelas 25, Sertifikat Nomor IDM000117734 yang akan berakhir pada tanggal 8 Desember 2017, telah diajukan permohonan perpanjangannya oleh Tergugat Dengan No permohonan R7980/2017 tertanggal 22 Juni 2017 (Bukti T - 7) dan sampai dengan saat ini belum selesai proses perpanjangannya.
- Bahwa Klien Kami dengan itikad baik kemudian mengajukan permohonan



pendaftaran merek dagang STONES + Lukisan pada tanggal 17 September 2007 oleh Tergugat melalui Kuasa Hukum Kantor Eko Tanuwiharja, SH., dan setelah melalui berbagai macam bentuk pemeriksaan dan pengumuman, permohonan tersebut dikabulkan permohonannya oleh Kantor Merek pada tanggal 11 Maret 2009 dengan Sertifikat Nomor IDM000197662, untuk melindungi jenis barang berupa Berbagai-bagai pakaian jadi; T-shirt, baju kaos, rok, rompi, span, celana, jas, kemeja, blouse, jaket, dasi, kaos kaki, sweater. yang termasuk dalam kelas 25 dan berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 17 September 2007 dan akan berakhir pada tanggal 17 September 2017, (Bukti T - 8).



- Bahwa merek dagang STONES + Lukisan kelas 25, Sertifikat Nomor IDM000197662 yang akan berakhir pada tanggal 17 September 2017, telah diajukan permohonan perpanjangannya oleh Tergugat Dengan No permohonan R6005/2017 tertanggal 22 Mei 2017 (Bukti T - 9) dan sampai dengan saat ini belum selesai proses perpanjangannya.
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat adalah pemilik yang sah dan pemakai pertama atas merek STONES + Lukisan IDM000197662 dan merek STONES & CO + Lukisan IDM000117734, yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek di Kantor Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sejak tanggal 8 Desember 1997 sampai dengan saat ini secara terus menerus dan tidak terputus selama 22 (dua puluh dua) tahun.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-13 , sedangkan untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti T-1 sampai dengan T- 10, dan Turut Tergugat mengajukan bukti TT-1 sampai TT-4 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat beralasan untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2a dan P-2b, Penggugat adalah



pemilik Merek Dagang ROLLING STONES, THE STONES dan LOGO yang telah didaftarkan di beberapa negara ;

Menimbang, bahwa untuk di wilayah Indonesia, Penggugat telah memiliki berbagai pendaftaran Merek Dagang / Jasa sebagai berikut:

No	Merek	Nomor pendaftaran / Nomor Agenda	Tanggal Permohonan / Tanggal pendaftaran	Kelas dan Jenis Barang / Jasa
1.	ROLLING STONES	IDM00059 9284/J002	15 Januari 2013 / 4	Kelas 43 Hotel, restoran, kafeteria, tempat

Halaman 57 dari 73 Hal Putusan No.33/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



		01 3001907	September 2017	makan yang menyediakan kudapan (snack bars), bar, tempat yang menyidakan minuman beralkohol (public houses), jasa catering, jasa penyediaan makanan serta minuman, jasa konsultasi profesional yang berkaitan dengan franchising, jasa penyediaan informasi secara on-line dari database komputer atau dari internet yang berkaitan dengan jasa-jasa hiburan, semua jasa-jasa diatas yang berkaitan dengan grup musik Rolling Stones
2.	ROLLING STONES	IDM00052 4957/ D0020 13001912	15 Januari 2013 / 28 Maret 2016	Kelas 25 Pakaian yaitu pet, topi, jaket, t-shirt, tank top, kemeja, kemeja antikeringat (sweat shirts), kaus kaki, dasi, syal, celana pendek, rok, celana panjang, pakaian dalam, baju atasan (pullover), cardigan, celana olahraga, blus, baju, pakaianrenang, alas kaki yaitu sepatu boot, sepatu, sandal (sandals), sandal-sandal (slippers), semuabarang-barang diatas yang berkaitan dengan group musik Rolling Stones.
3.	THE STONES	IDM00052 3686/D002 013001908	15 Januari 2013 / 14 Maret 2016	Kelas 25 Pet, topi, syal, alas kaki yaitu sepatu boot, sepatu, sandal (sandals), sandal-sandal (slippers), semua barang-barang diatas yang berkaitan dengan group musik Rolling Stones.
4.	THE STONES	IDM00048 0241/ J00201300	15 Januari 2013/12 Juni 2015	Kelas 41 Jasa penyediaan informasi secara on-line dari database komputer atau



		1906		dari internet yang berkaitan dengan jasa-jasa hiburan.
5.	ROLLING STONES	IDM00047 8979/ D0020130 01909	15 Januari 2013/ 16 Mei 2015	Kelas 9 Perekam suara, perekam video, film yang disiapkan untuk pameran, rekaman, pita rekam, kaset video serta tape, disk yang dapat dibaca dengan laser untuk merekam, - mereproduksi serta mengirim suara, disk yang dapat dibaca dengan magnetik untuk merekam, - mereproduksi serta mengirim suara, disk yang dapat dibaca dengan optik untuk merekam, -mereproduksi serta mengirim suara, media penyimpanan suara sebelum direkam, media penyimpanan video sebelum direkam, media penyimpanan suara digital sebelum direkam, media penyimpanan video digital sebelum direkam, CD (compact discs), CD ROM, mini-dics, pita audio digital, kaset audio digital, chip komputer audio digital, disk audio digital, pita video digital, kaset video digital, chip komputer video digital, disk video digital, aparat untuk merekam suara serta gambar, aparat untuk mereproduksi suara serta gambar, aparat untuk mengirim suara serta gambar, peralatan untuk merekam suara serta gambar, peralatan untuk mereproduksi suara serta gambar, peralatan untuk mengirim suara serta gambar, software komputer, program komputer, bagian sertakelengkapannya untuk barang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				barang tersebut diatas
6.	THE STONES	IDM00047 7712/D002 013001914	15 Januari 2013/ 19 Mei 2015	Kelas 9 Perekam suara, perekam video, film yang disiapkan untuk pameran, rekaman, pita rekam, kaset video serta tape, disk yang dapat dibaca dengan laser untuk merekam, mereproduksi serta mengirim suara, disk yang dapat dibaca dengan magnetik untuk merekam, mereproduksi serta mengirim suara, disk yang dapat dibaca dengan optik untuk merekam, mereproduksi serta mengirim suara, media penyimpanan suara sebelum direkam, media penyimpanan video sebelum direkam, media penyimpanan suara digital sebelum direkam, media penyimpanan video digital sebelum direkam, CD (compact discs), CD ROM, mini-dics, pita audio digital, kaset audio digital, chip komputer audio digital, disk audio digital, pita video digital, kaset video digital, chip komputer video digital, disk video digital, aparat untuk merekam suara serta gambar, aparat untuk mereproduksi suara serta gambar, aparat untuk mengirim suara serta gambar, peralatan untuk merekam suara serta gambar, peralatan untuk mereproduksi suara serta gambar, peralatan untuk mengirim suara serta gambar, software komputer, program komputer, bagian serta kelengkapannya untuk barang-barang tersebut diatas.

Halaman 60 dari 73 Hal Putusan No.33/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	THE STONES	IDM00047 2258/D002 013001911	15 Januari 2013/ 18 Maret 2015	Kelas 16 Kertas, karton, barang barang terbuat dari bahan bahan ini yang tidak termasuk dalam kelas lain, barang cetakan, bahan bahan penjilidan untuk buku serta kertas, buku, kertas, majalah, majalah berkala, buku buku dalam bidang fashion, gaya hidup, budaya, olah raga, modelling, kosmetik, musik serta hiburan terkenal, agenda, buku pengaturan pribadi (personal organizers), buku perencana harian (daily planners), buku diary, buku alamat, album foto, kalender, alat tulis kantor, alat tulis menulis (juga alat tulis menulis sekolah), aksesoris meja yaitu alat alat menulis, pulpen, pensil, penghapus, spidol/marker, tempat pulpen, tempat pensil, kotak pensil, rautan pensil, pembuka surat, foto foto, alat alat untuk kesenian yaitu alat menggambar, melukis, serta membuat model yaitu pensil, kuas, alat alat kantor (kecuali perabot), almanak, blok cetak, penjepit/klip logam untuk uang serta kartu indeks, pola untuk membuat pakaian serta menjahit pakaian, kertas tissue untuk menghilangkan make up, handuk muka dari kertas (tidak termasuk dalam kelas lain), taplak meja dari kertas, serbet meja dari kertas, handuk dari kertas, kotak kado (kosong), kertas pembungkus kado, saputangan dari kertas, penanda buku (bookmarks), kartu ucapan selamat, kartu pos,
----	-----------------------	------------------------------------	--------------------------------------	---

Halaman 61 dari 73 Hal Putusan No.33/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				tempat buku cek, penumpu foto, penahan buku (book ends), semua barang barang diatas yang berkaitan dengan group musik Rolling Stones.
8.	ROLLING STONES	IDM00046 6360/D002 013001913	15 Januari /18 Maret 2015	Kelas 16 Kertas, karton, barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini yang tidak termasuk dalam kelas lain, barang cetakan, bahan-bahan penjiilidan untuk buku serta kertas, buku, kertas, majalah, majalah berkala, buku-buku dalam bidang fashion, -gaya hidup, -budaya, -olah raga, -modelling, -kosmetik, -musik serta hiburan terkenal, agenda, buku pengaturan pribadi (personal organizers), buku perencanaan harian (daily planners), buku diary, buku alamat, album foto, kalender, alat tulis kantor, alat tulis menulis (juga alat tulis menulis sekolah), aksesoris meja yaitu alat-alat menulis, pulpen, pensil, penghapus, spidol/ marker, tempat pulpen, tempat pensil, kotak pensil, rautan pensil, pembuka surat, foto-foto, alat-alat untuk kesenian yaitu alat menggambar, -melukis, serta membuat model yaitu pensil, kuas, alat-alat kantor (kecuali perabot), almanak, blok cetak, penjepit/klip logam untuk uang serta kartu indeks, pola untuk membuat pakaian serta menjahit pakaian, kertas tissue untuk menghilangkan make-up, handuk muka dari kertas (tidak termasuk dalam kelas lain), taplak meja dari kertas, serbet meja

Halaman 62 dari 73 Hal Putusan No.33/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



				dari kertas, handuk dari kertas, kotak kado (kosong), kertas pembungkus kado, saputangan dari kertas, penanda buku (bookmarks), kartu ucapan selamat, kartu pos, tempat buku cek, penumpu foto, penahan buku (book ends) semua barang-barang diatas yang berkaitan dengan group musik Rolling Stones.
9.		J00201705 7864	7 Februari 2018	Kelas 41 Penyediaan informasi yang diberikan secara on-line dari database komputer atau dari internet sehubungan dengan layanan hiburan; Menyediakan musik on-line, yang tidak bisa diunduh; jasa penghibur, pertunjukan dan produksi pertunjukkan dan konser. Kelas 43 Perhotelan, restoran, kafetaria, tempat makan yang menghadirkan kudapan, bar (bars), rumah (publichouses), layanan katering, penyediaan makanan dan minuman.
10.		D0020170 56850	1 November 2017	Kelas 25 Pakaian, yaitu, topi (caps), topi (hats), jaket, kaos oblong, kaos tanpa lengan, kemeja, kaos hangat, kaus kaki, dasi, syal, celana pendek, rok, celana panjang, celana dalam, sweater, baju wol berkancing depan (kardigan), celana olahraga, kemeja wanita, gaun, pakaian renang; alas kaki, yaitu sepatu bot, sepatu, sandal, selop.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum ke-2 gugatan Penggugat beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3a dan P-3b bahwa Merek

Dagang  yang telah

 didaftarkan di beberapa negara yaitu di negara-negara *Uni Eropa (mencakup Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Republik Cyprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Belanda, Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Inggris), Swiss, Montenegro, Serbia, Republik Rakyat Tiongkok, Meksiko, Kanada, Filipina, Rusia, Argentina, Australia, Brazil, Chile, Ekuador, Hong Kong, India, Jepang, Makau, Selandia Baru, Norwegia, Peru, Filipina, Korea Selatan, Afrika Selatan, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat dan Venezuela.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud merek kriteria merek terkenal suatu merek yang telah didaftarkan dan digunakan di beberapa negara di dunia yang mana harus mencakup negara-negara terkemuka dengan investasi di beberapa negara dan promosi secara besar-besaran ;

Menimbang, bahwa oleh karena merek  ROLLING STONES, THE STONES dan  LOGO milik Penggugat sudah terdapat di beberapa negara (bukti P-9 dan P-10) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Merek DIESEL adalah merek terkenal,

Menimbang, bahwa oleh karena merek  ROLLING STONES, THE STONES dan  LOGO milik Penggugat telah didaftarkan di beberapa negara, dan melakukan investasi di beberapa negara serta promosi secara besar-besaran maka menurut Majelis Hakim merek Penggugat adalah merek terkenal sehingga dengan demikian petitum ke-3 gugatan Para Penggugat beralasan dan patut dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang persamaan antara merek dagang Rolling



Stones, The Stones dan Logo

atas nama Penggugat dan merek



dagang dan merek dagang

dan

atas nama Tergugat ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU.No.20. Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang No.20 tahun 2016 tersebut dapat disimpulkan bahwa terhadap merek terdaftar masih dapat diajukan pembatalan, dalam hal mana alasan – alasan pembatalan tersebut bersifat alternative dalam artian salah satu saja dari alasan alasan tersebut terpenuhi telah cukup dasar untuk membatalkan suatu merek terdaftar;

Menimbang bahwa, berdasar bunyi Pasal 76 ayat (1) Undang- Undang. No.20 tahun 2016, gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan;

Menimbang bahwa, pengertian merek menurut bunyi pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar logo, nama,kata , huruf, angka , susunan warna dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan / atau 3 (tiga) dimensi, suara hologram,atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan / atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan / atau jasa;

Menimbang bahwa, berdasarkan defenisi diatas dapat dipahami bahwa merek dapat dibuat berapa apa saja, unsur – unsur tersebut dapat berdiri sendiri atau kombinasi diantaranya, sedangkan fungsi merek adalah sebagai unsur yang menandai atau memiliki daya pembeda atas suatu produk barang atau jasa dengan produk lain serta mempunyai fungsi sebagaimana jaminan mutu konsumen atas suatu produk barang atau jasa serta fungsi daya tarik iklan, sehingga baik mereknya maupun kemasannya dapat menarik pembeli;

Menimbang bahwa, pengertian persamaan pada pokoknya sesuai penjelasan pasal 21 ayat (1) Undang – Undang No.20 tahun 2016 adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya

Halaman 65 dari 73 Hal Putusan No.33/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut ;

Menimbang bahwa, dari definisi tersebut jika dihubungkan dengan pengertian merek dapat ditafsirkan bahwa yang dimaksud unsur – unsur yang menonjol dalam hal ini adalah keseluruhan dari unsur – unsur gambar, logo, nama, kata, huruf-huruf, angka – angka susunan warna atau kombinasi diantaranya sebagai suatu kesatuan;

Menimbang bahwa, menurut Yuriprudensi Mahkamah Agung R.I dalam putusnya nomor 279 PK/1992 tanggal 6 Januari 1998, merek yang digunakan yang mempunyai persamaan pada pokoknya dapat didiskripsikan sebagai berikut ;

- Sama bentuk (Similarity Of Form)
- Sama komposisi (Similarity Of Composition)
- Sama kombinasi (Similarity Of Combination)
- Sama elemen _ (Similarity Of Elements)
- Persamaan Bunyi (Sound Similarity)
- Persamaan ucapan (Phonetic Similarity)
- Persamaan penampilan (Similarity in Appearance)

Menimbang bahwa, dengan mempedomani hal – hal tersebut diatas maka acara yang tepat untuk menentukan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek lain atau tidak adalah dengan cara membandingkan kedua merek tersebut, melihat secara visual persamaan dan perbedaan – perbedaannya, memperhatikan ciri – ciri penting dan kesan kemiripan atau perbedaan yang timbul sehingga apabila merek – merek tersebut dipastikan sama, maka telah terjadi peristiwa pelanggaran Merek ;

Menimbang, bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut maka konsumen sering kali hanya menyebut simbol yang paling menonjol pada kata tersebut misalnya unsur yang menonjol adalah angka maka yang disebut angka itu saja dan unsur yang menonjol itu yang menjadi kekuatan pembeda sehingga adanya persamaan pada bagiaannya itu saja bisa dianggap memiliki persamaan pada pokoknya ;

Menimbang bahwa, dengan mempedomani hal – hal tersebut diatas maka acara yang tepat untuk menentukan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek lain atau tidak adalah dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membandingkan kedua merek tersebut, melihat secara visual persamaan dan perbedaan – perbedaannya, memperhatikan ciri – ciri penting dan kesan kemiripan atau perbedaan yang timbul sehingga apabila merek – merek tersebut dipastikan sama, maka telah terjadi peristiwa pelanggaran Merek;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan persamaan pada pokoknya bukti P-5a dibandingkan dengan bukti T-1 sampai dengan T-10 Majelis Hakim akan melihat merek dagang Rolling Stones, The Stones dan

Logo  atas nama Penggugat dan merek dagang  dan

 atas nama Tergugat

Menimbang, bahwa merek dagang Rolling Stones, The Stones dan Logo

 atas nama Penggugat dan merek dagang  Registrasi Nomor

IDM 000197662 dan  Registrasi Nomor IDM 000117734 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek "WD-40" Para Penggugat karena kedua merek tersebut memiliki persamaan unsur dominan yaitu:

1. Komposisi warna merah pada gambar lidah ;
2. Kata STONES ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka jelas bahwa merek

dagang Rolling Stones, The Stones dan Logo  atas nama

Penggugat dan merek dagang  Registrasi Nomor IDM

000197662 dan  Registrasi Nomor IDM 000117734 atas nama Tergugat

memberikan kesan kemiripan dari segi:

1. Persamaan warna merah dalam gambar lidah ;
2. Persamaan kata STONES ;

Halaman 67 dari 73 Hal Putusan No.33/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari perbandingan jenis barang di atas, telah terbukti secara meyakinkan bahwa seluruh jenis barang di dalam merek dagang



Registrasi Nomor IDM 000197662 dan



Registrasi Nomor

IDM 000117734 atas nama Tergugat Kelas 25 adalah jelas sama dengan jenis



barang merek dagang Rolling Stones, The Stones dan Logo atas nama Penggugat di Kelas 25 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka



merek dagang

Registrasi Nomor IDM 000197662 dan



Registrasi Nomor IDM 000117734 atas nama Tergugat Kelas 25 adalah jelas sama dengan jenis barang merek dagang Rolling Stones, The Stones dan Logo



atas nama Penggugat di Kelas 25 , sehingga dengan demikian petitum ke-4 gugatan Para Penggugat beralasan dan patut dikabulkan ;



Menimbang, bahwa merek dagang

Registrasi Nomor IDM



000197662 dan

Registrasi Nomor IDM 000117734 atas nama

Tergugat Kelas 25 milik Tergugat telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual , Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas nama TONY BUDIMAN (bukti T-4, T-5 dan T-6) ;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 disebut bahwa Pemohon yang beritikad tidak baik adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya, menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada penjelasan Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 diatas dapatlah dikemukakan dua hal pokok untuk menentukan adanya itikad tidak baik tersebut, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya niat yang dilandasi kepentingan usaha dan sekaligus merugikan pihak lain;
 2. Melalui cara penyesatan konsumen atau perbuatan persaingan curang atau menjiplak atau menumpang ketenaran merek lain;
- Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan merek dagang



Registrasi Nomor IDM 000197662 dan



Registrasi Nomor

IDM 000117734 atas nama Tergugat Kelas 25 milik Tergugat didaftarkan atas itikad tidak baik karena meniru merek dagang Rolling Stones, The Stones dan



Logo atas nama Penggugat di Kelas 25 milik Penggugat yang sudah digunakan dan didaftarkan lebih dahulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke-5 gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU.No.20. Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang No.20 tahun 2016 tersebut dapat disimpulkan bahwa terhadap merek terdaftar masih dapat diajukan pembatalan, dalam hal mana alasan – alasan pembatalan tersebut bersifat alternative dalam artian salah satu saja dari alasan alasan tersebut terpenuhi telah cukup dasar untuk membatalkan suatu merek terdaftar;

Menimbang, bahwa Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, gugatan pembatalan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan / atau Pasal 21, dalam hal mana menurut ketentuan Pasal 77 Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 gugatan pembatalan merek dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik;

Halaman 69 dari 73 Hal Putusan No.33/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Menimbang, bahwa oleh karena merek dagang



Registrasi

Nomor IDM 000197662 dan



Registrasi Nomor IDM 000117734 atas

nama Tergugat Kelas 25 milik Tergugat didaftarkan atas itikad tidak baik maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 76 Undang Undang Nomor 20

Tahun 2016, merek merek dagang



Registrasi Nomor IDM 000197662

dan



Registrasi Nomor IDM 000117734 atas nama Tergugat Kelas 25 milik Tergugat harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum ke-6 gugatan Para Penggugat beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena merek dagang



Registrasi

Nomor IDM 000197662 dan



Registrasi Nomor IDM 000117734 atas

nama Tergugat dibatalkan maka memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencoret dan menghapus pendaftaran merek dagang tersebut dari Daftar Umum Merek dan Indikasi Geografis dan memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum ke-7 gugatan Penggugat beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 76 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 70 dari 73 Hal Putusan No.33/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah dan beritikad baik dari seluruh Merek Dagang ROLLING STONES, THE STONES dan LOGO



atas nama Penggugat baik di Indonesia maupun di dunia;

3. Menyatakan Merek Dagang ROLLING STONES, THE STONES dan LOGO



atas nama Penggugat tersebut baik secara umum maupun secara khusus yang disebutkan dalam Posita Gugatan ini sebagai Merek Dagang terkenal;

4. Menyatakan pendaftaran Merek Dagang  Registrasi Nomor

IDM000197662 Kelas 25 dan pendaftaran Merek Dagang  Registrasi Nomor IDM000117734 Kelas 25 atas nama Tergugat memiliki persamaan dengan Merek Dagang ROLLING STONES, THE STONES dan

 LOGO atas nama Penggugat yang merupakan Merek Dagang terkenal ;

5. Menyatakan pendaftaran Merek Dagang  Registrasi Nomor

IDM000197662 Kelas 25 dan pendaftaran Merek Dagang  Registrasi Nomor IDM000117734 Kelas 25 atas nama Tergugat telah diajukan dengan itikad tidak baik;

6. Membatalkan pendaftaran Merek Dagang  Registrasi Nomor

IDM000197662 Kelas 25 dan pendaftaran Merek Dagang 



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Registrasi Nomor IDM000117734 Kelas 25 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan Indikasi Geografis dengan segala akibat hukumnya;

7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk patuh dan taat terhadap keputusan ini



dengan mencoret dan menghapus pendaftaran Merek Dagang

Registrasi Nomor IDM000197662 Kelas 25 dan pendaftaran Merek Dagang



Registrasi Nomor IDM000117734 Kelas 25 atas nama Tergugat dari Daftar Umum Merek dan Indikasi Geografis dengan segala akibat hukumnya ;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.401.000,00 (dua juta empat ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, tanggal 30 September 2019 oleh kami : Agustinus Setya Wahyu T., SH.MH., Selaku Hakim Ketua, Duta Baskara, SH.MH. dan Tuty Haryati, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Agus Sadikin, SH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Duta Baskara, MH. MH.

Agustinus Setya Wahyu T, SH., MH.

Tuty Haryati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Sadikin, S.H.

Halaman 72 dari 73 Hal Putusan No.33/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Biaya-Biaya :

PNBP : Rp. 40.000,00

Biaya Proses : Rp. 75.000,00

Panggilan sidang : Rp. 2.250.000,00

PNBP : Rp. 20.000,00

Materai : Rp. 6.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp 2.401.000,00 (dua juta empat ratus satu
ribu rupiah) ;